

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :	14/7/2005	No :	2005/9207
Dayandığı Kanunun Tarihi :	24/4/1930	No :	1593
	4/7/1934	No :	2559
	14/6/1989	No :	3572
	12/4/2000	No :	4562
	10/7/2004	No :	5216
	22/2/2005	No :	5302
	3/7/2005	No :	5393
Yayınlandığı R.Gazetenin Tarihi :	10/8/2005	No :	25902
Yayınlandığı Düsturun Tertibi :	5	Cilt :	44

2

19/4/2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/4/2019 tarihli ve 1003 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca bu Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği bölümüne eklenmiştir.

2

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Muteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.(1)(2)(3)

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) **(Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini, büyükşehir belediyesi sınırları içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe belediyesini, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi, organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini, endüstri bölgesi sınırları içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi ile bölgede yer alan AR-GE ve tasarım faaliyetinde bulunan firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerini,

(1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkra “24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkra “12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu,” ibaresi eklenmiştir.

(3) 11/12/2025 tarihli ve 33104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10681 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle bu maddede yer alan “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa” ibaresi “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

4730

b) Gayrisıhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

c) **(Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** Birinci sınıf gayrisıhî müessese: Konutlardan ve insan ikametına mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken müesseseleri,

d) **(Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** İkinci sınıf gayrisıhî müessese: Konutlardan ve insan ikametına mahsus diğer yerlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gerekmeyen, bununla birlikte müessesenin faaliyetinin gerektirdiği durumlarda izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin esenlik ve istirahatı hususunda konumu, tesisatı ve vaziyeti itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gerekli müesseseleri,

e) **(Değişik:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** Üçüncü sınıf gayrisıhî müessese: Konutların ve insan ikametına mahsus diğer yerlerin yanında açılabilmesi için sıhî nezarate tabi tutulması yeterli olan müesseseleri,

f) Sıhî müessese: Gayrisıhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

g) **(Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/2 md.)** Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ LİSTESİ)’nde yer alan ve kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan günübirlik tesisler, eğlence merkezleri, turizm kompleksleri, tatil merkezleri ile otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili

yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabilmesi bölgeyi,

ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,

j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

k) **(Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)** İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisihhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisihhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,

m) Deneme izni: Gayrisihhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,

r) **(Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/2 md.)** Konaklama yeri: Otel, tatil köyü, motel, pansiyon, apart otel, kırsal turizm tesisi, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı, kamping, lüks çadır ve asıl fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan benzeri yerleri,

s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini,

t) **(Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/2 md.)** İş yeri: Ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin ya da girişimin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan, kara ya da su üzerindeki açık veya kapalı alanda bulunan sabit ya da mobil yerleri,

u) **(Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/2 md.)** Sınıf tespiti: Bu Yönetmelik ile sınıflandırması yapılmamış bir gayrisihhî müessesenin kendi içinde kaçınıcı sınıfta bulunduğu tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığınca yapılan tespiti ve sınıflandırmayı,

v) **(Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** Endüstri bölgesi: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu gereğince kurulacak üretim bölgelerini,

y) **(Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/1 md.)** Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir

üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında kurulan; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak hükümler

İşyerlerinde aranacak genel şartlar⁽¹⁾

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) **(Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)** Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması,

g) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış olması,⁽²⁾

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına

karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

- (1) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğinin 1 inci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasına (f) bendi eklenmiş diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve metne işlenmiştir.
- (2) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesiyle, bu bende “karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve geçiş yolu izin belgesinin alınmış” ibaresi eklenmiştir.

4732

ı) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi, internet salonu ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,⁽¹⁾

j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

k) **(Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/3 md.)** İş yerlerinin engelliler, yaşlılar ve diğer hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için erişilebilirlik mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi,

l) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

m) **(Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.; Değişik: 10/11/2014-2014/7002 K.)** Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m² ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),

n) **(Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)** Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.

o) **(Ek: 12/12/2016-2016/9607 K.)** Sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri ile bunların varsa tüp depolamak için kullandığı yerlerde işyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sisteminin kurulması (Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar otuz gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.).

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

(Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir. **(Mülga cümle:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/3 md.)**

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

(1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle, bu bende “elektronik oyun merkezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet salonu” ibaresi eklenmiştir.

4732-1

(Ek fıkra: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisihhî müessese olarak ruhsatlandırılır.

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerle ilgili bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu bu binaların yönetimi tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit itfaiye raporu istenir.

İşyeri açılması

Madde 6- (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açamaz ve çalıştırılmaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5'te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2'de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6'da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar, müracaat sahibine verilen alındı belgesinde gösterilir. Bu Yönetmelikte belirtilen ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.

16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekindeki listede yer alan işletmelerle, birinci sınıf gayrisihhî müessese grubunda yer alan işletmelerin aynı olması durumunda, yetkili idareler ruhsat verirken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) dosyasında yer alan belgelere göre işlem yapar.

4732-2

Bildirim (1)

Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline gönderilir. (1)

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir.

İşletmecinin değişmesi ve işyerinin nakli

Madde 8- (Değişik birinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/3 md.) Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ve ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin işletmecinin kusuru sebebiyle faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıklar ve noksanlıklar giderilmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenemez.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile gayrisihhî müesseseler hariç olmak üzere, sihhî işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Yönetmelikte yer almayan işyerleri

Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamına girmesine rağmen adı ve nitelikleri belirtilmeyen sihhî bir işyerinin açılması halinde, benzeri işyerleri için öngörülen esaslara göre işlem yapılır.

(Değişik fıkra:RG-9/6/2020-31150-C.K.-2626/4 md.) Bu Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisihhî müesseseler için sınıf tespiti; ilgili tesisin neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayısı ve tesisin diğer özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir. (2)

- (1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ilgili ise ticaret siciline” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esnaf siciline” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
- (2) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesiyle, bu fıkra da yer alan “yapılır.” ibaresi “yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

4733

Birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerleri

Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.

Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir.

İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Gayrisihhî müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar. Maden ruhsat sahasındaki faaliyetler esas alınarak maden ruhsat sahibi adına ya da maden ruhsat sahibinin muvafakati bulunmak kaydıyla işletmecisi adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Ancak, aynı maden ruhsat sahasında bulunsa bile işletmecisi farklı olan maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(Ek fıkra: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/3 md.) Gayrisihhî müesseselerde tâlî faaliyet konuları, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirlenir.

Ruhsatın işyerinde bulundurulması

Madde 11- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.

İKİNCİ KISIM

Sıhhî İşyerleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Ruhsatların Düzenlenmesi ve Kesenleşmesi

Ruhsatın düzenlenmesi

Madde 12- Sıhhî işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1’de yer alan başvuru ve beyan formuyla yetkili idareye müracaat eder. Başvurunun Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasında bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen süreler geçerlidir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre ruhsat işlemleri sonuçlandırılır.

İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kesinleşmesi

Madde 13- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Kontrol görevini yerine getirmeyen yetkili idare görevlileri hakkında kanunî işlem yapılır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir.

Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanunî işlem yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Aranacak Şartlar

Aranacak şartlar

Madde 14- Sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre Ek 1’de belirtilen şartlar aranır.

4734

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gayrisıhhi Müesseseler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurullar

İnceleme kurulları

Madde 15- İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve kışat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

İl belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri inceleme kurulu, üçüncü fıkrada belirtilen esasa göre oluşturulur.

(Mülga Beşinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Kurulların oluşturulması sırasında yeterli teknik ve uzman elemana sahip olmayan belediyeler, kurulların oluşturulması için valilikten eleman görevlendirilmesini talep edebilir.⁽¹⁾

(Değişik yedinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/4 md.) Organize sanayi bölgelerinde ve endüstri bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Tesisin özelliğine göre ilave olarak bırakılacak sağlık koruma bandı; organize sanayi bölgesinde organize sanayi

bölgesi yönetim kurulu kararı, endüstri bölgelerinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izni ile tespit edilir.

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Açılma Ruhsatı

Sağlık koruma bandı

Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisihhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametına mahsus yapılaşmaya izin verilmez.

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle bu fıkroda yer alan "valilik veya kaymakamlıktan" ibaresi "valilikten" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4735

Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirlетici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

Başvuru

Madde 17- Gayrisihhî müessese açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye başvurur.

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 7’de yer alan formu doldurarak il özel idaresine başvurur. Başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir bilgi ve belge istenilmez. Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur. Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı Örnek 8’de yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

(Ek fıkra: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/4 md.) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre verilen geçici faaliyet belgesi, bu madde ile 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddelerin uygulanmasında çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi yerine geçer.

Yer seçimi ve tesis kurma izni

Madde 18- Birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri

veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

(Mülga Dördüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Yer seçimi ve tesis kurma izni muaftiyeti

Madde 19- (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.

Deneme izni

Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisihhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. **(Mülga İkinci Cümle: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)**

Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Açılma ruhsatı

Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisihhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (...) ⁽¹⁾ mevzuat hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4'teki açılma izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir. ⁽²⁾

(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle bu arada yer alan “veya analizi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(2) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile bu fıkroda yer alan “Deşarj ve emisyon izin belgesi” ibaresi “Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Birinci sınıf gayrisihhî müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.

(Mülga Üçüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

(Mülga Dördüncü Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.

Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler

Madde 22- Birinci sınıf gayrisihhî müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindikiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği, birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,⁽¹⁾

3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,

4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları (...)⁽²⁾

5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.

6) **(Ek: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)** Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar.

b) Ruhsat için gerekli belgeler;

1) Başvuru formu,

2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği, birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,⁽³⁾

3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,

4) **(Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)** Sorumlu müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme tarihinin beyanı,

5) **(Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)** Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.

6) **(Mülga: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)**

7) **(Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.)** Açılma izni raporu.

(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.

(Ek fıkra: 23/5/2011 – 2011/1900 K.) Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel idaresine verilir.

(1) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu alt bende “birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendindeki “veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun

görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlanmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

- (3) 23/5/2011 tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile bu alt bende “birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

4737

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisihhî müesseseler (1)

Madde 23- (Değişik : 19/3/2007 – 2007/11882 K.)

İkinci ve üçüncü sınıf gayrisihhî müessese açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; işin özelliğine göre bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olarak işyerini düzenledikten sonra bu Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formunu doldurarak yetkili idareye ibraz eder.

Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisihhî müesseseler için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir. İlgili, bu belgeye dayanarak işyeri açabilir.

Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

İkinci ve üçüncü sınıf işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından bir ay içinde kontrol edilir. Bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde, ilgili, çalışma ruhsatı almış sayılır ve kontrol görevini süresinde yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yetkili idareler tarafından yasal hükümler uygulanır.

Ruhsat verilmesini takiben yapılacak kontrol ve denetimlerde, ikinci fıkrada belirtilen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerine bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde verilmiş olan ruhsat, yetkili idare tarafından iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ruhsat vermeye yetkili idareler tarafından ayrıca yasal işlem yapılır.

İkinci sınıf gayrisihhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları, atık işleme sanayi tesisleri ve benzeri yerlere müsaade verilmezden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur. Bu müesseselerin etrafında yetkili idareler tarafından belirlenecek mesafede sağlık koruma bandı bırakılması mecburidir. Söz konusu yerlerin üçüncü sınıf gayrisihhî müessese olarak açılması durumunda sıhhi nezarate tabi tutulması yeterlidir.⁽²⁾

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Diğer Hükümler

Denetim

Madde 24- Gayrisihhî müesseseler, çevre ve toplum sağlığı açısından yetkili idareler tarafından denetlenir. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi gerekli tedbirleri almak veya aldirmekle sorumludur.

Sorumlu müdür tayini

Madde 25- Birinci sınıf gayrisihhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Birinci sınıf gayrisihhî müesseselerde, ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulundurulması zorunludur. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda bu sözleşmeyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Gayrisihhî müesseselerin sanayi bölgelerinde kurulması

Madde 26- Bir gayrisihhî müessesenin, öncelikle kendi türündeki işyerlerine mahsus sanayi bölgesinde kurulması esastır.

Sanayi bölgesi içindeki gayrisihhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.

Tesislerde yapılacak değişiklik ve ilave

Madde 27- Gayrisihhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapılamaz.

(1) Bu madde başlığı 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle “Tesise diğer kuruluşlarca izin verilmesi durumu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 5 inci maddesiyle, bu fıkarda yer alan “sıkıştırılmış doğalgaz istasyonları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, atık işleme sanayi tesisleri” ibaresi eklenmiştir.

4738

Ruhsat değişikliği gerektiren haller

Madde 28- Gayrisihhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.

(Mülga fıkra:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/5 md.)

Gayrisihhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisihhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

BİRİNCİ BÖLÜM

İçkili Yer Bölgesi

İçkili yer bölgesinin tespiti

Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.

İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılmaz.

İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler

Madde 30- İçkili yer bölgesi;

a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,

b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde,

c) Otogar ve otobüs terminallerinde,

d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde,

tespit edilemez.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.

Karar ve krokinin hazırlanması

Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Açılması

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması

Madde 32- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açmak ve işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Örnek-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile yetkili idareye başvurur.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır.

Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, işyeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır.

(Değişik cümle:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/2 md.) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin; örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında yüz metre şartı aranmaz.

Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarının umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak kullanılmasının istenmesi halinde, deniz araçları için bağlı olduğu veya bulunduğu liman başkanlığının, diğerleri için ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü alınır.

İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yetkili idarelerin ilgili birimleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re'sen kapatılır.

Kollukça, izin almadan açıldığı tespit edilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç üç gün içinde kolluğa bilgi verir.

(Ek onbirinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/5 md.) Gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler kapsamında açıkta alkollü içki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri ile nargilelik tütün mamulünün sunumu yapılan iş yerlerine kesinleşmemiş ruhsat düzenlenir. Kesinleşmemiş ruhsat düzenlenen bu yerler bir aylık süre içinde açık alkollü içkilerin satışının ve sunumunun yapılabilmesi için gerekli olan, açık alkollü içki satış belgesi ile nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satışının yapılabilmesi için gerekli olan, nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesini yetkili idareye ibraz ederek ruhsatlarını kesinleştirir. Bu maddedeki belgeleri süresi içinde ibraz edilmeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilerek yetkili idareler tarafından kapatılır.

Açılış ve kapanış saatleri

Madde 33- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında il encümeni tarafından tespit edilir.

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere, bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak suretiyle yetkili idare tarafından geçici veya sürekli izin verilebilir.

Mesafe ölçümü

Madde 34- Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.⁽¹⁾

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken, o yerin en az yüz metre civarında okul bulunup bulunmadığının yanı sıra bu işyerlerinin özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumları ile aynı binada olup olmadığı ve içkili yer bölgesinde bulunup bulunmadığı yetkili idarelerce tespit edilir.

Mes'ul müdür

Madde 35- Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mes'ul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de

işyerine mes'ul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mes'ul müdür yetkili idareye bildirilir.

(Ek fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, ruhsat başvurusu sırasında mes'ul müdürün adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mes'ul müdür sözleşme tarihinin beyanı yeterlidir. Yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde mes'ul müdür sözleşmesinin işyerinde bulunmaması veya bu sözleşmeyle ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde onbeş gün içinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi hâlinde bu işyerleri hakkında işyeri ruhsatının iptaline ilişkin hükümler uygulanır. Ruhsat başvurusunda mes'ul müdür sözleşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen işyeri sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler

Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar

Madde 36- Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere; eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde onsekiz yaşından küçükler çalıştırılmaz.

(Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanlarının yetkili idareye verilmesi şarttır.

(1) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 3 üncü maddesiyle, bu fıkra "elektronik oyun merkezleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", internet salonu" ibaresi eklenmiştir.

4740

(Değişik üçüncü fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılacak kişilerin, bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu, bu kişiler işe başlamadan önce temin edilir ve bu kişiler çalıştığı sürece altı ayda bir yenilenerek işyerinde hazır bulundurulur. Bu raporlar ruhsat verme aşamasında yetkili idare tarafından istenmez; ancak, yapılacak denetimlerde bu raporların görevlilere gösterilmesi gerekir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, genel kadın olarak tescil edilenler çalıştırılmaz.

(Değişik beşinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) Sahneye münhasır olarak sanatını icra edecek sanatçılar için yukarıdaki bilgi ve belgeler istenmez.

Müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrisler sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabilir.

Yabancıların umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışmaları yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kolluk denetimi

Madde 37- Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar, yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir.

Müzik yayını

Madde 38- (Başlığı ile Birlikte Değişik: 22/2/2023-32112- C.K-6825/1 md.)

İş yerlerindeki müzik yayınları, 30/11/2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği hükümleri kapsamında verilmiş müzik yayın izni ile yapılır.

Müzik yayın izni ruhsata işlenmez. Ancak görevlilerce sorulduğu zaman gösterilebilecek şekilde iş yerinde bulundurulur.

Müzik yayın izni iptal edilen iş yerlerinde, müzik yayını harici faaliyetlere devam edilir. Müzik yayın izni iptal edildiği halde müzik yayını yaptığı tespit edilen iş yerlerinde, ek 3 üncü maddeye göre işlem tesis edilir.

Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezası

Madde 39- (Değişik birinci fıkra: 12/12/2016-2016/9741 K.) 2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle; bu işyerlerinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletildiğinin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat alıncaya kadar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından faaliyetten men edilir. Faaliyetten men’e ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç üç işgünü içinde faaliyetten men’e ilişkin kararı işyerini mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama gönderir. Yetkili idare, işyerinin faaliyetten men’ine ilişkin kararı süresinde uygulamazsa, sorumluluğu yetkili idareye ait olmak üzere kapatma kararı kolluk güçleri tarafından re’sen uygulanır ve yetkili idareye bilgi verilir.

(Değişik ikinci fıkra: 12/3/2012-2012/2958 K.) 36 ncı maddeye aykırılığın veya 2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen hususların tespiti hâlinde, yetkili idare tarafından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen usûle göre idarî para cezası uygulanır.

Faaliyetten men kararının uygulanması

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

- Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
- Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
- Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
- Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
- İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.

4741

- İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
- Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
- İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Süresinden önce açılma

Madde 41- Geçici süreyle faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri bir tutanakla açılarak işyeri sahibi veya kanunî temsilcisine teslim edilir.

İşyeri kapatılarak soruşturma evrakı ile birlikte adlî makama intikal ettirilen işletmeci veya mes'ul müdür hakkında Cumhuriyet savcılığınca takipsizlik veya mahkemece beraat kararı verilmiş olması veya kesin sahip değişikliği hallerinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından süresinden önce açılmasına karar verilebilir.

İşletme izninin iptali

Madde 42- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı mahallin en büyük mülkî idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından beş işgünü içinde iptal edilir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre verilen belgelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptali halinde iptal işlemine ilişkin karar en geç yedi gün içinde yetkili idareye bildirilir.

Kimlik bildirme

Madde 43- Her türlü konaklama yeri işleticisi, bu yerlerde yatacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve geliş-gidiş kayıtlarını ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece kalmalarına bakılmaksızın örneğine ve usulüne uygun şekilde, günü gününe tutmak ve kolluk denetimine hazır bulundurmaktır.⁽²⁾

Bu Yönetmelik kapsamına giren işletmelerin işletmecisi veya mesul müdürü, iş yerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırılan kişinin ayrılışını, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikteki örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiyle yirmi dört saat içerisinde bağlı bulunduğu kolluğa bildirir.

Kolluğa bildirilerek çalıştırılanlar için, işletici veya mes'ul müdür tarafından bir kimlik belgesi verilir ve bu belge her istendiğinde kolluğa gösterilir.

Korunması gerekenler ve yasaklar

Madde 44- Kendisini idare edemeyecek derecede sarhoş olanlara içki verilmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, onsekiz yaşından küçüklerin yanlarında ebeveynleri, veli veya vasileri olsa bile bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kiraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere alınması ve onsekiz yaşından küçükler her çeşit alkollü içki verilmesi ile nargilelik tütün mamulleri sunulması yasaktır.

Kumar kastı olmaksızın okey ve benzerleri ile her türlü kağıt oyunları ancak kahvehane ruhsatlı yerlerde oynanabilir.

İnternet salonlarında bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması serbesttir. Bu işyerlerinde, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak internet sayfalarına erişimin sağlanması yasaktır. Bu sayfalara girilmemesi için bilgisayarların bu tür yayınları yapan sayfaların kapatılmasını sağlayacak güncel filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur.⁽¹⁾

(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu fıkra da yer alan “internet kafelerde” ibaresi "internet salonlarında" olarak değiştirilmiş, “sağlayacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “güncel” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 11/12/2025 tarihli ve 33104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10681 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 4 üncü maddesiyle bu fıkra da yer alan “Otel, motel, kamp ve benzeri her türlü” ibaresi “Her türlü” şeklinde değiştirilmiştir.

4742

BEŞİNCİ KISIM

Geçici ve Son Hükümler

Uygulamaya ilişkin esaslar

Madde 45- (Değişik:RG-19/4/2019-30750-C.K.-1003/1 md.)

Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak il özel idareleri tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca, diğer yetkili idareler tarafından istenecek görüşler ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen görüşlerde, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuyla ilgili görüşü alınır.⁽¹⁾

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ruhsat düzenlenmesi

Madde 45/A- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/5 md.)

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilerce bu Yönetmeliğe uygun olarak başvuru yapılmış olduğu halde başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yılı Birim Fiyat Listesinde yer alan bedeli mukabilinde resen işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.

Bu madde gereğince düzenlenecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Bu madde gereğince işletmeci tarafından ruhsat talebinde bulunulması durumunda il müdürlüğü yetkili idarenin dosyaya ilişkin görüşünü ister. Yetkili idare, işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin iş ve işlemlerin yapılmama gerekçesini etraflıca açıklayarak konu hakkındaki görüşünü en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirir. Süresinde görüş verilmemesi durumunda başvuruya ilişkin olumlu görüş verilmiş sayılır. Yetkili idare tarafından verilen görüş sonrasında dosyasında en geç on beş gün içinde yapılan incelemede talebin bu Yönetmeliğe uygun olduğunun anlaşılması halinde, il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkilidir. Yapılan incelemede mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespit edilmesi halinde bu aykırılıklar ve noksanlıklar aynı süre içinde

başvuru sahibine bildirilir. Aykırılıklar giderildiğinde veya noksanlıklar tamamlandığında yapılacak başvuru üzerine il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkilidir. İl müdürlüğünce ruhsat düzenlenmesi durumunda düzenlenen ruhsat ile başvuru/beyan formu ve eklerinin onaylı bir örneği ruhsat düzenlendikten sonra en geç üç iş günü içinde yetkili idareye gönderilir.

İl müdürlükleri, ruhsata esas kesinleştirici mahiyette denetim yapamaz ve düzenlenen ruhsata ilişkin bilgiler ile birlikte denetim yapılması hususunu en geç üç iş günü içinde yetkili idaresine bildirir. Bildirim yapılmasına rağmen yetkili idaresince bu Yönetmelikte düzenlenen süreler içinde denetim yapılmaması halinde sorumluluk yetkili idareye aittir.

Yetkili idarece yapılacak denetimlerde, ruhsat iptalini veya güncellenmesini gerektiren hususların tespit edilmesi halinde durum, gerekçeleriyle birlikte gereğinin yapılması amacıyla il müdürlüğüne bildirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 46- 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi sırasında istenecek belgelere ilişkin usûl ve esaslar

Ek Madde 1- (Ek: 12/3/2012-2012/2958 K.)

Sıhî ve gayrisıhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında başvuru sahibi tarafından mevzuat gereği istenen herhangi bir belgenin aslının getirilmesi hâlinde, bu belgenin sureti, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra yetkili idarece görevlendirilen personel tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Başvuru sahiplerinden ayrıca belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini yetkili idareye teslim etmeleri istenemez.

Yetkili idare, kendi kayıtlarında bulunan ve değişmediği başvuru sahibince beyan edilen bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden talep edemez.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde başvuru formunda beyan etmiş oldukları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları esas alınır. Yetkili idare başvuru sahibinin kimlik bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişir. Başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı dışında kimlik bilgilerinin teyidi için nüfus cüzdanı sureti, nüfus kayıt örneği, ikametgâh il mühaberi, fotoğraf veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunanların vergi mükellefiyet kaydı bilgileri başvuru formunda beyan etmiş oldukları vergi numaraları ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı esas alınarak e-vergi levhası sorgulamasıyla teyit edilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden vergi levhası sureti veya vergi mükellefiyetine ilişkin başkaca bir belge talep edilemez.

(1) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkarda yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığıncı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıncı” şeklinde ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvurusunda bulunan ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicil kayıtları hususunda başvuru formunda beyan etmiş oldukları ticaret sicil numaraları ve kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğünün adı esas alınır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma başvuruları sırasında başvuru sahiplerinden ticaret odası kayıt belgesi veya ticaret sicil gazetesi talep edilemez. Başvuru sahibinin ticaret sicil gazetesi bilgileri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacak ticaret sicil gazetesi sorgulaması ile teyit edilir. Ancak, başvuru sahibinin ticaret sicil kayıtları 1/10/2003 tarihinden önce ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ise başvuru sahibinden ticaret sicil gazetesi talep edilir.

Başvuru sahibinin mülk sahibi olması ve tapu kayıtlarına idare tarafından erişilmesinin mümkün olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinden tapu sureti alınmaz; yalnızca beyan ile tapu kayıtlarına ulaşılması için gerekli bilgiler alınır. Mülkiyet beyanının doğruluğu yetkili idarelerce Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden teyit edilir.

Başvuru sahiplerinden başvuru sırasında ruhsat harçlarının yatırıldığına dair makbuzlar istenmez; beyan esas alınır. Harçların yatırıldığına dair beyanın doğruluğu yetkili idarece kendi kayıtlarından teyit edilir.

Yetkili idare tarafından verilen ve daha önce verilmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla elektronik ortamda paylaşılacak üzere hazır hâle getirilir.

Başvuru sahiplerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru işlemleri sırasında istenen yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişim için gerekli bilgiler başvuru sahiplerinden talep edilir. Yetkili idare, başvuru sahiplerine ait yapı kullanma izin belgesi bilgilerine Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden erişememesi durumunda yapı kullanma izin belgesinin suretleri veya kurumca onaylı suretlerini başvuru sahiplerinden talep edebilir.

Mesleki eğitim ve yeterlilik

Ek Madde 2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K.-2626/6 md.)

Bu Yönetmelik kapsamında iş yeri açılabilmesi için, iş yeri sahibinin veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanının, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınan ustalık belgesine ya da mesleki veya teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya ya da üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da 1/1/2022 tarihi ve sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere 2/8/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesine sahip olması gerekir. Birinci cümledeki belgelerin kapsamına girmeyen faaliyet konuları için bu belgeler aranmaz. İlgili diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ve önceden alınmış diğer diplomalar ve kurs bitirme belgeleri, müktesep hak kapsamında değerlendirilir.⁽¹⁾⁽³⁾

(Mülga ikinci fıkra:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/6 md.)

Faaliyetten geçici süreyle men ve idarî para cezası

Ek Madde 3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K.-2626/6 md.)

13 üncü maddenin birinci fıkrası, 21 inci maddenin ikinci fıkrası ve 23 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak ilk denetimden sonra yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde, işletmecinin kusurlu fiili sebebiyle iş yerinde oluşmuş, mer'î mevzuata aykırılıkların ve noksanlıkların tespiti halinde, bu aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmesi için işletmeciye bir defaya mahsus onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde

tespit edilen aykırılıkların ve noksanlıkların giderilmemesi halinde 1608 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince işletmeciye idari para cezası verilir. Ayrıca gayrisihhî müesseselerde aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar, sıhhi müesseselerde ise yetkili idarenin öngördüğü ve onbeş günden fazla olmayan bir süre kadar faaliyetin menine karar verilir. Aykırılıkların ve noksanlıkların giderildiğinin tespiti halinde iş yeri hakkında verilmiş olan men kararı derhal kaldırılır. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri bakımından 2559 sayılı Kanunun 6 ncı ve 8 inci madde hükümleri saklıdır.⁽²⁾

(Ek fıkra:RG-25/12/2020-31345-C.K-3327/1 md.) Ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak vale hizmetini işleten işyerlerince yukarıdaki fıkra da belirtilen idari yaptırımlara rağmen aykırılık ve noksanlıkların faaliyetten men edilen süre içerisinde giderilememesi durumunda bu işyerlerine ait ruhsata işlenen tali faaliyet kısmı iptal edilir.

(1) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 6 ncı maddesiyle, bu fıkra da yer alan “açılacak iş yerlerinde” ibaresi “iş yeri açılabilmesi için” şeklinde, “çalıştırdıklarının” ibaresi “çalıştırdıkları en az birer çalışanın” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 17/4/2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3835 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 7 nci maddesiyle, bu fıkra ya “13 üncü maddenin birinci fıkrası” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 21 inci maddenin ikinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

(3) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 7 nci maddesiyle, bu fıkra da yer alan “okulların” ibaresi “ortaöğretim kurumlarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkra ya “mezun olduğunu gösterir diplomaya (transkript ile birlikte ibraz edilecek) ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere “1/1/2022 tarihi ve sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumunca mesleki yeterlilik belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

4742-2

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsat başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Geçici Madde 2 –(Ek:5/11/2012-2012/3986 K.)

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.⁽¹⁾

Geçici Madde 3- (Ek: 10/11/2014-2014/7002 K.)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılacak fırınlarda ayırık nizamda müstakil bina şartı aranmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan ancak ayırık nizamda müstakil binada bulunmayan ekmek fırınları devredilemez.

Geçici Madde 4- (Ek: 20/3/2017-2017/10085 K.)

(Danıştay Onuncu Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve E.:2017/1846; K.:2020/4821 sayılı kararı ile iptal; Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde güzellik salonlarında bulunan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı

teknik özellikler sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir.)

Geçici Madde 5- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/5 md.)

(1) Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)'de yer alan "SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER" kısmının "E-KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ" bölümündeki "f-İnternet Salonu" alt başlıklı bölümüne bu maddeyi ihdas eden yönetmelik değişikliği ile eklenen 12 nci, 14 üncü, 15 inci ve 17 nci maddeleri hükümlerine aykırı durumlar sırasıyla 5 yıl, 3 ay, 1 ay ve 3 ay içinde söz konusu hükümlere uygun hale getirilir.⁽⁶⁾

Geçici Madde 6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile;

Bu Yönetmeliğin eki (EK-1)'de yer alan "SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER" kısmının "H-TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR" bölümüne eklenen "f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler" alt bölümü hükümleri ile aynı kısma eklenen "O- TAŞINMAZ TİCARETİ" bölümü hükümlerine,

Bu Yönetmeliğin eki (EK-2)'de yer alan "GAYRİSİHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ" kısmının "C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSİHHÎ MÜESSESELER" bölümünde değiştirilen "1- ENERJİ SANAYİİ" alt bölümü hükümleri ile aynı bölümün "8- DİĞERLERİ" başlıklı alt bölümüne eklenen madde ve alt madde hükümlerine,

aykırı durumlar, 31/7/2024 tarihine kadar anılan hükümlere uygun hale getirilir. **(Ek cümle:RG-10/10/2024-32688-C.K-9016/3 md.)** Ancak elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin hükümler bakımından bu fıkra da yer alan tarih 31/7/2025 olarak uygulanır. (2)(3)(4)(5)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmiş toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken metrekare şartından muaftır.

5/6/2018 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ya da meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ruhsatlı veya ruhsatlandırılacak işletmeler, söz konusu tarihten sonra iş yeri adreslerini değiştirmedikleri sürece bu Yönetmelik uyarınca faaliyet konusuyla ilgili aranması gereken özel şartlardan muaftır. Devirlerde bu hüküm uygulanmaz.

Geçici Madde 7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/15 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ticari amaca yönelik verilen yapı kayıt belgesine sahip yapılarda açılmak istenen iş yerleri, faaliyet konusu itibarıyla ruhsatlandırma için gerekli olan can ve mal güvenliği ile ilgili bu Yönetmeliğin ve ilgili diğer mevzuatın amir hükümlerinde belirtilen şartları taşınması halinde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın ruhsatlandırılır.

(1) Danıştay 8. Dairesinin 30/5/2014 tarihli ve E:2013/2099 sayılı kararıyla bu maddenin yürütülmesi durdurulmuş olup, daha sonra söz konusu madde Danıştay Onyedinci Dairesinin 28/1/2016 tarihli ve E.: 2015/12196, K.: 2016/440 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

(2) 9/9/2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2945 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesi ile bu fıkra da yer alan "bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31/7/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 30/7/2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4313 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesi ile bu fıkra yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/7/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 25/8/2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5987 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 8 inci maddesiyle, bu fıkra yer alan “31/7/2022” ibaresi “31/7/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

(5) 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkra yer alan “31/7/2023” ibaresi “31/7/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

(6) 6/4/2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 1 inci maddesiyle, bu fıkra yer alan “4 yıl” ibaresi “5 yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

4742-3

Geçici Madde 8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/9 md.)

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonu ile üretilmiş 20j/cm² enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı ve spesifikasyonları, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonuna ilişkin bilgiler, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilir.

(Mülga fıkra:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/6 md.)

Geçici Madde 9- (Ek:RG-10/1/2026-33133-C.K-10852/1 md.)

Bu Yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetim yapılır ve bu denetimler sonucunda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilememesi halinde ek 3 üncü madde kapsamında bu iş yerleri 31/5/2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilir. Bu madde kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullanılır ve bu süre içinde faaliyetin icrasına müsaade edilmez. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılır.

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 48- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.⁽¹⁾

**14/7/2005 TARİHLİ VE 2005/9207 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENMEYEN HÜKÜMLER**

1) 2010/671 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin Geçici Maddesi:

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış bulunan güzellik salonları ile masaj salonları bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen güzellik salonları ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilir.

(1) 19/4/2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1003 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesi ile bu fıkrafta yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

4743

ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU T.C. İL ÖZEL İDARESİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı :..... 2- İşyerinin unvanı :..... 3- Faaliyet konusu :..... 4- İşyerinin adresi :..... Tel. no : e-posta:..... 5- Pafta, Ada, Parsel no :..... 6- Mülkiyet durumu : Kira ☐ (kira sözleşmesi) Malik ☐ (tapu sureti*) 7- İşyerinin kullanım alanı :..... m² 8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no : 9- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :..... 10- Ustalık belge no :..... (....)⁽¹⁾ 11- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:..... (Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 12- İşyerinin bulunduğu yer : Yerleşim yeri ☐ Sanayi bölgesi ☐ Endüstri bölgesi ☐ Sanayi sitesi ☐ Diğer ☐..... 13- Çalışacak personel sayısı : 14- İstenen ruhsatın türü : Sıhî müessese ☐ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ☐ 15- Esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu esnaf sicili müdürlüğünün adı:..... (Esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.) 16- Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin : Var ☐ Yok ☐ 17- Özel yapı şeklini gerektiren işyeri ise gerekli izin : Var ☐ Yok ☐ 18- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin : Var ☐ Yok ☐ 19- İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu : Var ☐ Yok ☐ 20- Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi : Var ☐ Yok ☐ 21- Özürlülerin girişi ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler : Var ☐ Yok ☐ 22- Vale İşletmesi ile işyerleri arasında yapılan vale hizmet sözleşmesi: ⁽²⁾ Var ☐ Yok ☐

Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı İmza Kaşe (mevcut ise) Tarih

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

16, 19 ve 20 sıra no'lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.

17, 18 ve 22 sıra no'lu belgeler başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgenin işyerinde bulundurulması zorunludur.⁽³⁾

*Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.

(1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 7 nci maddesiyle, bu formun 10 uncu maddesinde yer alan "(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3327 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesiyle bu başvuru/beyan formuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere 22 nci madde eklenmiştir.

(3) 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3327 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesiyle bu cümlede yer alan "17 ve 18" ibaresi "17, 18 ve 22" şeklinde değiştirilmiştir.

4744

ÖRNEK 2 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

GAYRİSİHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU	
T.C.	
..... İL ÖZEL İDARESİNE	
..... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA	
1- Tesisin adı veya unvanı :	
2- Tesisin sahibi :	
3- Faaliyet konusu :	
4- Tesisin adresi :	
Tel. no :	 e-
posta:	
5- Pafta, Ada, Parsel no :	
6- Mülkiyet durumu :	Kira ☐ (kira sözleşmesi) Malik ☐ (tapu sureti*)
7- İşyerinin kullanım alanı :	Açık alan..... m ² Kapalı alan..... m ²
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi** :	1. Depo..... 2. Depo..... 3. Depo..... 4. Depo..... 5. Depo....

- 9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları** :.....
- 10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no:
- 11- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası :.....
- 12- Ustalık belge no :.....(1)
- 13- Ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret sicili müdürlüğünün adı:.....
(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenir.)
- 14- Sınıfı : Birinci sınıf ☐ İkinci sınıf ☐ Üçüncü sınıf ☐
- 15- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi ☐ Organize sanayi bölgesi ☐ Sanayi bölgesi ☐ Sanayi sitesi ☐ Yerleşim yeri ☐ Diğer ☐
- 16- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Var ☐ Yok ☐
- 17- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin : Var ☐ Yok ☐
- 18- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor : Var ☐ Yok ☐
- 19- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi : Var ☐ Yok ☐
- 20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi : Var ☐ Yok ☐
- Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve SoyadıİmzaKaşeTarih

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

16, 18 ve 20 sıra no'lu belgelerin ikinci sınıf gayrisihhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisihhî müesseseler için forma eklenmesi zorunludur.

17 ve 19 sıra no'lu belgeler ikinci sınıf gayrisihhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisihhî müesseselerden başvuru esnasında istenmeyecektir; ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur.

*Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.

**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

(1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 8 inci maddesiyle, bu formun 12 nci maddesinde yer alan "(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez.)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

4745

Örnek 3(1)(2)

**BİRİNCİ SINIF GAYRİSİHHÎ MÜESSESELERE AİT
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA RAPORU FORMU**

- 1- Tesisin adı veya unvanı :.....
- 2- Tesisin sahibi :.....
- 3- Faaliyet konusu :.....
- 4- Tesisin adresi :.....
Tel. no : e-posta:.....
- 5- Pafta ve parsel no :.....

6- Mülkiyet durumu : Kira ☐	Malik ☐
7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan..... m ²	Kapalı alan..... m ²
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi ^{(2)*} : 1.depo..... 2.depo..... 3.depo..... 4.depo..... 5.depo.....	
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları ^{(2)*} :	
10- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi ☐ Organize sanayi bölgesi ☐ Sanayi bölgesi ☐ Sanayi sitesi ☐ Yerleşim yeri ☐ Diğer.....	
11- Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektiriyor mu? Evet ☐ Hayır ☐	
12- İçme ve kullanma su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi.....	
13- Yüzeysel su kaynağı bulunup bulunmadığı, varsa mesafesi.....	
14- Yer altı su seviyesi durumu.....	
15- En yakın meskûn mahalle mesafesi.....	
16- Hakim rüzgar durumu.....	
17- Civarındaki yerleşim yerlerine göre arazinin seviyesi.....	
18- Tesisin kurulacağı yerin ve çevresinin halen ne amaçla kullanıldığı.....	
19- Sağlık koruma bandı mesafesi.....	
İnceleme kurulunun görüşü	
Tesisin kurulması uygundur/uygun değildir. (Uygun değilse gerekçesi)	
Başkan Üye Üye Üye Üye	
* Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır. (2)	

- (1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle Bu formun 6 ncı sırasında yer alan karelerdeki “Kira” karesinden sonra gelen “(Kira sözleşmesi)” ve “Malik” karesinden sonra gelen “(Tapu sureti)” ibareleri ile 11 inci sırası metinden çıkarılmış ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci sıraları 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci sıra olarak değiştirilmiştir.
- (2) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle 7 nci sıradan sonra gelmek üzere 8 inci ve 9 uncu sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna açıklama cümlesi eklenmiştir.

ÖRNEK 4 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELERE AİT

AÇILMA İZİN RAPORU FORMU

- 1- Tesisin adı veya unvanı :.....
- 2- Tesisin sahibi :.....
- 3- Faaliyet konusu :.....
- 4- Tesisin adresi :.....
- Tel. no :..... e-posta:.....
- 5- Pafta, Ada,Parsel no :.....
- 6- Mülkiyet durumu : Kira ☐ (kira sözleşmesi) Malik ☐ (tapu sureti*)
- 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan..... m² Kapalı alan..... m²
- 8-İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi** : 1. Depo.... 2. Depo.... 3. Depo..... 4. Depo....5. depo.....
- 9-İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları** :.....
- 10- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi ☐ Organize sanayi bölgesi ☐ Sanayi bölgesi ☐ Sanayi sitesi ☐ Yerleşim yeri ☐Diğer ☐
- 11- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Var ☐ Yok ☐
- 12- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu? Evet ☐ Hayır ☐
- 13- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor : Var ☐ Yok ☐
- 14- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi : Var ☐ Yok ☐
- 15- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi : Var ☐ Yok ☐
- 16- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet ☐ Hayır ☐
- İnceleme kurulunun görüşü
- 1- Deneme izni verilmesi uygundur.
- 2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur.
- 3- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe yazılacak)

Başkan Üye Üye Üye Üye

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

9, 10, 11, 13, 14 ve 15 sıra no'lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.

12 sıra no'lu belge başvuru esnasında istenmeyecektir ancak söz konusu belgelerin işyerinde bulundurulması zorunludur

*Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.

** Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

4747

Örnek 5 (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.)

T.C.
.....İL ÖZEL İDARESİ
.....BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
.....BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Adı soyadı :
 İşyerinin unvanı :
 Faaliyet konusu :
 İşyerinin adresi :
 İşyerinin bulunduğu yer Ada no:..... Pafta no:..... Parsel no:.....
 İşyerinin sınıfı :sınıf Gayrisihhî Müessese ☐ Sıhhî Müessese ☐
 İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla
 bulunacak depoların hacmi* : 1.depo..... 2.depo..... 3.depo..... 4.depo..... 5.depo

 İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin
 verilenlerin sınıfı/sınıfları*
 :.....
 Ruhsatın tarih ve sayısı :

Adı Soyadı

Unvanı

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
 konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında
 düzenlenmiştir.

*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış
 doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.

Örnek 6**BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ**

Müracaat sahibinin adı soyadı :
 İşyerinin unvanı :
 Müracaatın alındığı tarih ve saat :
 Kayıt no :

Varsa eksik belge :

1-

2-

3-

Müracaatı kabul eden memurun

Adı soyadı :

Unvanı :

İmza :

4747-1

Örnek 7 (Ek:23/5/2011-2011/1900 K.)

**MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSİHHÎ MÜESSESE AÇMA
RUHSATI
BAŞVURU/BEYAN FORMU**

- 1- İşyerinin adı veya unvanı:.....
2- İşyerinin adresi:.....
3- Faaliyet konusu (madenin cinsi):.....
4- Vergi dairesi ve numarası:.....
5- Maden ruhsat numarası:.....
6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:.....
7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:.....

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Sağa (Y)

Yukarı(X)

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Sağa (Y)

Yukarı(X)

8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:.....

9- İşletme yöntemi:.....

10- İşletme faaliyet alanının arazi mülkiyet durumu:

☐ Hazine arazisi ☐ Orman arazisi ☐ Özel mülk ☐ Diğer

11- İşyerinin GSM sınıfı: ☐ Birinci sınıf ☐ İkinci sınıf ☐ Üçüncü sınıf

12- ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar:

☐ ÇED Olumlu Kararı ☐ ÇED Gerekli Değildir Kararı ☐ ÇED Kapsamı Dışında

13- Sorumlu müdür sözleşmesi: Var ☐ Yok ☐

14- Gerekiyorsa çevre izni veya çevre izin velisansbelgesi Var ☐ Yok ☐

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih

Not: Bu forma ÇED olumlu kararı ve ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir kararı ve proje tanıtım dosyası ya da ÇED kapsamı dışındadır belgesi eklenir.

Sorumlu müdür sözleşmesi ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.

4747-2

Örnek 8 (Ek:23/5/2011-2011/1900 K.)

T.C.
.....İL ÖZEL İDARESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

- 1- İşyerinin adı veya unvanı:.....
2- İşyerinin adresi:.....
3- Vergi dairesi ve numarası:.....
4- Madencilik faaliyetinin konusu:.....
5- Maden ruhsat numarası:.....
6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:.....
7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:.....

1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA

Sağa (Y)

Yukarı(X)

6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA

Sağa (Y)

Yukarı(X)

8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:.....

9- İşletme yöntemi:.....

10- İşyerinin GSMsınıfı:.....

11- Veriliş tarihi:.....

Adı Soyadı

Unvanı

Mühür ve imza

(Ek:RG-29/7/2023-32263-CK-7433/3 md.) ÖRNEK 9

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YER SEÇİMİ VE FAALİYET İZİN

BELGESİ

BAŞVURU/BEYAN FORMU

T.C.

..... İL ÖZEL İDARESİNE

..... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

1- Şarj ağı işletmecisi:.....

2- Şarj ağı işletmecisi tel. no: e-

posta:..... KEP adresi:.....

3- Şarj istasyonu işletmecisi:.....

4- Şarj istasyonu işletmecisi tel. no: e-posta:..... KEP adresi:.....

5- Şarj istasyonu işletmecisinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi numarası:

6- Şarj istasyonu işletmecisinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası:.....

7- Şarj istasyonu işletmecisinin ticaret/esnaf sicil numarası ve kayıtlı olduğu ticaret/esnaf sicili müdürlüğünün adı*:.....
(Ticaret/esnaf siciline kayıtlı olanlardan istenir.)

8- İstasyon adresi:.....

9- İstasyonun bulunduğu yer Pafta, Ada, Parsel no:.....

10- İstasyonun bulunduğu yer mülkiyet durumu: Kira ☐ (kira sözleşmesi/izin belgesi) Malik ☐ (tapu sureti**)

11- İstasyon faaliyet kullanım alanı:..... m²

12- İstasyonun bulunduğu yer: Yerleşim yeri ☐ Sanayi bölgesi ☐ Endüstri bölgesi ☐ Sanayi sitesi ☐ Diğer ☐.....

13- İstasyonun kurulu bulunduğu iş yerinin ruhsat türü*: Sıhî müessese ☐ Gayrisıhî müessese ☐ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ☐

14- İstasyonun kurulu bulunduğu iş yerinin unvanı ve faaliyet konusu*:

15- İstasyonun kurulu bulunduğu toplu yapılarda Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca alınması gereken izin***: Var ☐ Yok ☐

16- İstasyonun kurulu bulunduğu yerde araç ve yaya trafiğini güçleştirici veya engelleyici durumu: Var ☐ Yok ☐

17- Şarj istasyonu işletmecisine şarj ağı işletmecisi tarafından verilen sertifika****: Var ☐ Yok ☐

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, elektrikli araç şarj istasyonuma yer seçimi ve faaliyet izin belgesi verilmesini arz ederim.

Adı ve Soyadı
Tarih

İmza

Kaşe (mevcut ise)

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hâlinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

* Toplu yapılarda kurulu olan ve toplu yapı yönetimi tarafından işletilen istasyonlar için aranmaz.

** Tapu bilgilerinin TAKBİS'ten temin edilmesinin mümkün olduğu hâllerde tapu sureti istenmez.

*** Bu beyana tabi yerler için forma eklenmesi zorunludur.

**** Şarj ağı işletmecisi ile şarj istasyonu işletmecisinin aynı kişi olması durumunda sertifika aranmaz.

4747-3

(Ek:RG-29/7/2023-32263-CK-7433/3 md.) ÖRNEK 10

T.C.	
..... İL ÖZEL İDARESİ	
..... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	
..... BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI	
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU YER SEÇİMİ VE FAALİYET İZİN BEL	
Şarj istasyonu işletmecisi	
Şarj ağı işletmecisi	
İstasyon adresi	:
İstasyonun bulunduğu yer	Ada no:..... Pafta no: Pars
İstasyonun bulunduğu yerin niteliği:	İş yeri ☐ Toplu yapı ☐
İstasyonun kurulu bulunduğu iş yerinin faaliyet konusu*:	
İstasyonun kurulu bulunduğu iş yerinin ruhsat türü*:	Sıhî müessese ☐ Gayrisıhî müessese ☐ Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ☐
Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi tarihi ve sayısı	
Adı Soyadı	
Unvanı	

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

* Toplu yapılarda kurulu olan, toplu yapı yönetimi tarafından işletilen ve toplu yapıları yerlerinde kurulu olmayan istasyonlar için doldurulmayacaktır.

4748

EK-1

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER

A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

- 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
- 2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
- 3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
- 4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.
- 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
- 6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
- Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
- Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
- 7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
- 8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
- 9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
- 10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.
- 11- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/7 md.) Konaklama yerlerinde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmış olacaktır.

B- ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER

Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

- 1- Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır.
- 2- Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.
- 3- Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir.
- 4- Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır.
- 5- Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır.
- 6- Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır.

4749

C- BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ

Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

- 1- Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m² den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır.
- 2- Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır.
- 3- Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır.
- 4- Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır.
- 5- Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa sunulacaktır.
- 6- Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.
- 7- **(Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)** Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.
- 8- Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.
- 9- Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir.

D- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ

Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır:

a) Birinci sınıf lokantalar

- 1- Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır.
- 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
- 3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.

4- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

6- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.

7- İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.

8- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

9- Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

10- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.

11- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

12- Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

4750

13- Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.

14- Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.

15- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

b) İkinci sınıf lokantalar

1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

3- Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

c) Üçüncü sınıf lokantalar

1- Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.

2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

3- Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

4- Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır.

5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler

1- Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.

2- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

e) Gezici piliç ve köfte satış yerleri

Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı

araçları bulunacaktır.

Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır:

- 1- Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.
- 2- Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3- Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.

4- (Danıştay Dördüncü Dairesinin 7/5/2024 tarihli ve E.:2023/13485; K.:2024/2803 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK'nın 3/6/2025 tarihli E.:2024/2765, K.:2025/1245 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.)

5- Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

6- Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.

f) (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri seyyar satış araçları

Su ürünlerinin perakende satışını yapacak seyyar satış araçlarında aşağıdaki şartlar aranır:

- 1- Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır.
- 2- Tezgahlar paslanmaz olacaktır.
- 3- Camekanlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır.
- 4- Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır.
- 5- Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır.
- 6- Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır.

4750-1

7- Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır.

8- Parazit kontrol lambası bulunacaktır.

9- Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır.

10- Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır.

11- Atık su toplama deposu bulunacaktır.

E- KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ

Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi, kır kahvesi,

- 1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.
- 2- İki bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır.
- 3- En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.
- 4- Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.
- 5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
- 6- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
- 7- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır.
- 8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

b) İkinci sınıf kahvehaneler

1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır.

3- En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

4- Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

5- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

6- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

7- Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

8- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

9- Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

10- Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

4751

c) Üçüncü sınıf kahvehaneler

1- İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır.

2- Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır.

3- En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

4- Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

5- İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

6- Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır.

7- Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır.

d) Oyun yeri

Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

3- Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5- Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.

6- Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.

7- Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

8- Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

e) Çay ocağı

Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgarî niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaralı şartlar aranır. Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz. Mekanı uygunsa tabure konulabilir.

Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.

f) İnternet salonu⁽¹⁾

1- Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.

2- Masalar ve sırt sırta gelen sandalyeler arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.⁽²⁾

3- Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

5- Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

6- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

7- İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.

(1) 19/3/2007 tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 12 nci maddesiyle (f) alt başlığı “İnternet kafe” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2048 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 4 üncü maddesiyle, bu maddeye “Masalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sırt sırta gelen sandalyeler” ibaresi eklenmiştir.

8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur.

10- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır.

11- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) İnternet salonu için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranır; sorumlu müdür görevlendirilen hallerde ise bu şart, işyeri sahibi veya sorumlu müdürden birisi için aranır. Bu diploma ve belgelerin yurt dışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

12- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremez.

13- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) Masalar en az 72x52 cm ölçülerinde olacak ve masa ile sandalye sırtı arasında en az 55 cm boşluk bulundurulacaktır.

14- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) Pencereleler, dışarıdan içeirisinin görünmesini sürekli olarak engellemeyen perde, jaluzi vb. malzemeler ile kapatılacaktır.

15- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) Duvarlarda, bilgisayar donanım birimlerinde (monitör, klavye, fare, yazıcı, tarayıcı, fare altlıkları vb.) ve bilgisayar yazılım birimlerinde (masaüstü ekran koruyucusu, masaüstü ekran arka planı vb.) ilgili mevzuatça yasaklanmış olan içeriklere sahip görseller, optik oyunlar, hologramlar (lazer fotoğraflar), sloganlar ve yazılar bulunamaz.

16- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasaktır.

17- (Ek:RG-25/1/2020-31019-CK-2048/4 md.) İnternet salonlarında, kullanıcılar arası paravan, kabin veya ayırıcı gibi unsurlar bulundurulamaz ve özel oda türü uygulamalar yapılamaz.

F- PASTANELER

Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Birinci sınıf pastaneler

- 1- Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır.
- 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
- 3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.
- 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.
- 5- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır.
- 6- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.
- 7- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.
- 8- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.
- 9- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.
- 10- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.
- 11- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

b) İkinci sınıf pastaneler

- 1- Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır.
- 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.
- 3- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır
- 4- Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.
- 5- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.
- 6- Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.
- 7- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

c) Üçüncü sınıf pastaneler

- 1- Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır.
- 2- Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

3- Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

4- Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

5- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

G- GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EĞLENCE YERLERİ

Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

4753

a) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu

1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.

2- Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

3- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

4- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

5- Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

6- Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

7- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

8- Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

9- Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

10- Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

11- Girişte boy aynası bulunacaktır.

12- Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır.

13- Uygun bir yerde merikan bar bulunacaktır.

14- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.

15- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

b) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu

1- Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.

2- Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

3- Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

4- Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5- Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır.

6- Girişte vestiyer bulunacaktır.

7- Havalandırma klima ile yapılacaktır.

8- Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır.

9- Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.

10- Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

H- TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONU, SİRK, LUNAPARK, GÖSTERİ MERKEZİ VE DİĞER PARKLAR (1)

Tiyatro, sinema, düğün salonları, sirk, lunapark ve gösteri merkezlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Birinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi

1- İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır.

2- Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır.

3- Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır.

(1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 9 uncu maddesiyle bu bölüm başlığı “Tiyatro, Sinema, Düğün Salonları, Sirk, Lunaparklar ve Gösteri Merkezleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

4754

4- Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır.

5- Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir.

6- Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır.

7- Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

8- Giriş holü;

8.1- Zemin mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır.

8.2- Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır.

9- Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır.

10- Salonda bir büfe bulunacaktır.

11- Salon ve balkon;

11.1- Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacaktır.

11.2- Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır.

11.3- Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır.

b) İkinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezi

1- Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır.

2- Makine dairesi;

2.1- Projesine uygun tamamen kagir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.

2.2- Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır.

2.3- Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır.

3- Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

4- Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

c) Açık hava sineması

1- Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.

2- Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır.

3- Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir.

4- Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

5- Büfe ve çay ocağı bulunacaktır.

6- Yedek jeneratör bulunacaktır.

d) Düğün salonu

1- Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır.

2- Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır.

3- Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

4- Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır.

5- Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır.

6- Havalandırma klima ile yapılacaktır.

7- Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır.

4755

8- Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır.

9- Servis odası bulunacaktır.

10- Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır.

11- Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

12- Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfakın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

e) Sirkler ve lunaparklar

1- (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K.-2626/9 md.) (Değişik birinci cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.) Sirkler ve lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından yapılır. Düzenli kontrol ve bakımlar, bu maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından da yapılabilir. Bakımların yetkili teknik servisler tarafından yapılmış olması, bu maddede belirtilen yetkili kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2- Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.

3- Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.

4- Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.

5- (**Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/9 md.**) Yarıısı kadınlar, yarıısı erkekler için olmak üzere her 50 kişi için en az birer adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır. Buralar günlük olarak temizlenecektir. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılacaktır. Bu işletmelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletmeler bünyesinde faaliyet göstermesi halinde, kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir.

6- Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.

7- Bilgi ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.

8- Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.

9- Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.

f) Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/9 md.)

1- (**Değişik birinci cümle:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.**) Parkurlar ve parklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımı ayda iki defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile birlikte en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından yapılır. Düzenli kontrol ve bakımlar, maddede belirtilenlerin gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından da yapılabilir. Bakımların yetkili teknik servisler tarafından yapılmış olması bu maddede belirtilen yetkili kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

2- Bilgi artırıcı ve zeka geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılamaz.

3- Yarıısı kadınlar, yarıısı erkekler için olmak üzere her 50 kişi için en az birer adet modern tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır. Buralar günlük olarak temizlenecektir. Bu yapılarda engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik tedbirler alınarak en az 1 kadın, 1 erkek olmak üzere engellilerin kullanımına ve erişilebilirlik standardına uygun tuvalet ayrılacaktır. Bu işletmelerin alışveriş merkezi, otel ve benzeri kompleks yapıda başka işletmeler bünyesinde faaliyet göstermesi halinde kompleks yapının bu nitelikleri haiz tuvaletleri yeterlidir.

4- Parkur ve parklarda bulunan iş yeri niteliğindeki yerler benzer iş yerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.

5- (**Ek:RG-17/4/2021-31457-C.K.-3835/8 md.**) Teleferik sistemine ait olan alt ve üst istasyonlar ile alt sistemlerin tanzimi, bakımı, onarımı, kontrolü ve denetimi Kablolü Taşıma Tesisatı Yönetmeliği hükümleri kapsamında yerine getirilir.

I- KONAKLAMA YERLERİ (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/8 md.)

Konaklama yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıda belirtilen asgari nitelikler ile faaliyet konusuna göre belirlenen şartlar aranır:

1- Dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemeleri bakımlı ve nitelikli olacaktır.

2- Konaklama birimlerinde yatak odaları doğal ışık alacak şekilde düzenlenecektir. Bir konaklama birimi içerisinde birden fazla yatak odası düzenlenmiş olması durumunda en fazla bir yatak odası doğal aydınlatma olmaksızın düzenlenebilir.

3- Konaklama birimleri tuvalet, banyo ve lavabosuz düzenlenemez. Sadece kırsal turizm tesislerinde her beş oda için bir adet olmak üzere ortak kullanıma uygun müşteri

duş, tuvalet ve lavabo mahalli düzenlenebilir. Banyolar, rahat duş almaya imkân verecek büyüklükte düzenlenir. Klozet ve lavabo ile duş aynı mahalde ise bunların ayrımı duş perdesi, duş kabini ve benzeri malzeme ile sağlanır.

4- Tesiste ısıtma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır. Tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanacaktır. Tesiste devamlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır.

5- Tesislerde aydınlığa bakan konaklama birimi yapılabilecektir. Ancak konaklama birimlerinin pencereleri mutfak, tuvalet gibi mahallerle aynı aydınlığa açılmayacaktır.

6- Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü düzenlenecektir. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer alan tesisler bu hükmün dışındadır. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunacaktır.

7- Pansiyon ve apart oteller hariç, yirmi oda ve üzeri kapasiteye sahip konaklama tesislerinde kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş ve tuvalet ile oda sayısı altmış ve üzerinde olan tesislerde ayrıca personelin ortak oturma, dinlenme ve yemek ihtiyaçları için ayrı bir mahal düzenlenecektir. Kapasitesi yirmi odanın altında olan konaklama tesislerinde ise personel için tuvalet ve lavabo düzenlenecektir.

4756

8- Yatak odalarında mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecektir.

a) Oteller

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- En az beş odalı olacaktır (Ancak otelin sınıflandırılmasına esas olan yıldızı kapsamında asgari oda sayısı daha fazla olabilir.).

2- Resepsiyon ile bekleme bölümünden oluşan lobi bulunacaktır.

b) Tatil köyleri

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- En az altmış odalı olacaktır.

2- Oda sayısının en az yüzde onu oranında otopark bulunacaktır.

3- Resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobi bulunacaktır (Yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan mahallin bir kısmı açık olabilir.).

c) Moteller

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- En az on odalı olacaktır.

2- Resepsiyon ile bekleme bölümünden oluşan lobi bulunacaktır.

3- Kahvaltı salonu bulunacaktır (Yeterli büyüklükte oturma alanı ve servis mutfağı veya lokanta bulunması durumunda bu mahaller kahvaltı verme amaçlı da kullanılabilir, yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan salonun bir kısmı açık olabilir.).

4- Oda sayısının yüzde sekseni oranında otopark bulunacaktır.

Ç) Pansiyonlar

Ortak hükümleri ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerini sağlayan en az üç en fazla yirmi beş odalı konaklama yerleridir.

d) Apart oteller

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- En az on konaklama birimi olacaktır. Konaklama birimleri; yatak odası ve oturma odası olmak üzere en az iki bölümden oluşur. Oturma odasında mutfak nişi bulunur veya ayrı mutfak düzenlenir.

2- Resepsiyon ve bekleme bölümünden oluşan lobi bulunacaktır (Yazlık tesislerde bu amaçla kullanılan mahallin bir kısmı açık olabilir.).

e) Kırsal turizm tesisleri (köy evi, çiftlik evi, kır evi, yayla evi, dağ evi)

Ortak hükümleri ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerini sağlayan, sadece kırsal bölgelerde ve ev pansiyonculuğu kapsamında, dağ veya yaylalarda kurulan, en fazla iki katlı olan, en az beş, en fazla otuz odalı çiftlik evi, köy evi, kır evi, yayla evi veya dağ evi olarak düzenlenen tesislerde her beş oda için bir adet olmak üzere ortak kullanıma uygun müşteri duş, tuvalet ve lavabo mahalli düzenlenecektir.

f) Mobil evler

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- İmar planlarında kamping ya da kırsal/eko turizm kullanımlarına ayrılmış alanlarda düzenlenecektir.

2- Konaklama birimleri yaygın yerleşim düzeninde oluşturulacak ve her bir konaklama birimi en az iki yüz elli metrekare alan içinde yer alacaktır.

3- Tamamı mobil evlerden oluşan bu tesislerde en az beş, en fazla kırk dokuz konaklama birimi bulunacaktır.

g) Kampingler

Ortak hükümlere ve konaklama yerlerinin asgari niteliklerine ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- Deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde hafif yapı malzemesinden ve tek katlı olarak inşa edilecektir.

2- Ünite başına en az 80 m² olmak üzere on kampçı ünitesinden (çadır, çadır-araba, karavan, motokaravan veya bungalov) oluşacaktır.

3- Satış ünitesi ile her on kampçı ünitesi için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabo ile girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen düzenlemeler bulunacaktır.

4- Her beş kampçı ünitesi için birer adet yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama mahalli ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal yer alacaktır.

5- Karavan alanı veya parkı bulunması durumunda, karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller yer alacaktır.

4757

J- GÜZELLİK SALONLARI (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) (1)

Güzellik salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton,

alçıpan, suntuam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır.

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

4- İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²'den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.

5- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekreteryâ bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynir veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısıli sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

7- Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır.

8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

9- Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir.

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

4758

10- Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına (**Ek ibare: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.) veya mesleki ya da teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diplomaya veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye mesleki yeterlilik belgesine** ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluştaki aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

10.3- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

10.4- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

10.5- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

10.6- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

10.8- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

11 – (Ek: 5/11/2012-2012/3986 K; Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) (Danıştay Onuncu Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve E.:2017/1846; K.:2020/4821 sayılı kararı ile iptal) (Yeniden Düzenleme: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.) Güzellik salonlarında yer alan tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonu ile üretilmiş 20j/cm² enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile bu ekipmanın cihaz tanımı ve spesifikasyonları, tasarım ve imalat bilgileri gibi teknik dokümantasyonuna ilişkin bilgileri yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise yirmi iş günü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilir. Güzellik salonları, yetkili idarelerce her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun

görülecek diğer zamanlarda denetlenir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır. Denetimler sonucu bu Yönetmeliğe aykırılıkların tespiti hâlinde ek 3 üncü maddeye göre işlem tesis edilir.

11.1- Cihazların denetimlerinde;

11.1.1- Sorumlu müdürün cihazların yalnızca tüy alma uygulamaları amacına yönelik üretildiğine ve belirtilen nanometre aralığı ile enerji sınırlarına uygun olarak kullanıldığına ilişkin yazılı beyanı alınır.

11.1.2- **(Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/9 md.)** Yoğun atımlı ışık (IPL) cihazının nanometre aralığı ile seri atışlı diode lazer cihazının enerji sınırı tespiti için spektrofotometre ve lazer güç ölçümü kapsamlarında faaliyet gösteren TS 13193 standardından TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış, dalga boyuna ve enerji sınırına ilişkin muayene raporları kontrol edilir. Bu raporlar, her yıl ve ayrıca her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yenilenir.

11.1.3- Cihazların, Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT-2006/42/EC/2023/1230/EU), Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB-2014/30/EU) ve Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB-2014/35/EU) hükümleri ile TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik – Makinaların Elektrik Donanımı – Bölüm 1: Genel Kurallar ve TS EN ISO 12100 Makinalarda Güvenlik – Tasarım İçin Genel Prensipler – Risk Değerlendirilmesi ve Risk Azaltılması standartlarına uygunluğuna ilişkin CE belgesi olması; 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince kabul edilen ortak spesifikasyonların yürürlüğe giriş tarihinden itibaren piyasaya arz edilecek olan cihazların ise Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine uygunluğuna ilişkin ilgili belgeleri haiz olması ve CE işareti taşıması zorunludur. Cihazın tüy alma uygulamalarına yönelik epilasyon amacıyla üretilip üretilmediği bu belgelerden de ayrıca kontrol edilir.⁽¹⁾

12- Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.

13- Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır:

(1) 11/12/2025 tarihli ve 33104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10681 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “(2006/42/AT-2006/42/EC)” ibaresi “(2006/42/AT-2006/42/EC/2023/1230/EU)” şeklinde değiştirilmiştir.

4758-1

13.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

- a. Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması.
- b. Cildin her türlü bakımlarının yapılması.
- c. Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları.
- d. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.
- e. Makyaj uygulamaları.
- f. Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri.
- g. Protez kirpik ile ilgili uygulamalar.
- h. Cilt tipine uygun ürün önerilmesi.
- ı. Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması.

- j. Vakum uygulamaları.
- k. Refleksiyoziyoloji uygulamalar.
- l. Sıcak ve soğuk uygulamalar.
- 13.2-** Epilasyon/depilasyon biriminde:

a. (Değişik: 20/3/2017-2017/10085 K.) (Danıştay Onuncu Dairesinin 12/11/2020 tarihli ve E.:2017/1846; K.:2020/4821 sayılı kararı ile iptal) (Yeniden Düzenleme: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.) Tüy alma uygulamalarına yönelik 600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL) ve sadece epilasyon endikasyonu ile üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer ekipmanı ile yapılacak epilasyon ve depilasyon işlemleri (Epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının, kullanacağı epilasyon cihazıyla ilgili bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan belgelerden veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınan mesleki yeterlilik belgesinden birisine sahip olması zorunludur.).

- b.** Ağda uygulaması.

13.3- El ve ayak bakım biriminde:

a. Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması.

- b.** Manikür ve pedikür işlemleri.
- c.** Protez tırnak uygulamaları.
- d.** Tırnak süsleme.

13.4- Vücut bakım biriminde:

- a.** Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar.
- b.** El ve alet ile lenf drenaj uygulaması.
- c.** Lifting uygulaması.
- d.** Elektrik akım sistemleri ile bakım.
- e.** Oksijen ve ozon ile bakım.
- f.** Vakum ve basınçla bakım.
- g.** Isı veren cihazlarla bakım.
- h.** SPA bakımları.

ı. Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.

13.5- Bronzlaştırma biriminde: Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları.

13.6- Makyaj biriminde:

- a.** Artistik ve plastik makyaj uygulaması.
- b.** İleri makyaj uygulamaları.
- c.** Kaş ve kirpik şekillendirme.
- d.** Protez kirpik uygulaması.
- e. (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.)** Kalıcı makyaj işlemleri.

14- Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır:

14.1- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

a. Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya iontoforez veya galvenik veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj).

- b.** Vapozon (buhar/ozon cihazı).
- c.** Işıklı büyüteç.
- d.** Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük.
- e.** Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.
- f.** Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler.
- g.** Ürün ve malzeme dolabı.

h. Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları).

ı. Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu ve benzeri).

4758-2

14.2- Epilasyon/depilasyon biriminde:

a. Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem).

b. Işıklı büyüteç.

c. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

d. Soyunma dolabı.

e. Yüzeysel cilt dezenfektanları.

f. Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri.

g. Kozmetik ürünler.

h. Depilasyon cihazları.

ı. Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, maske ve benzeri).

14.3- El ve ayak bakım biriminde:

a. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

b. Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri.

c. El ayak bakımı için kullanılan ürünler.

d. Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları.

14.4- Vücut bakım biriminde:

a. Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif jimnastik cihazları).

b. Pressoterapi cihazı.

c. Derin ısı cihazı.

d. Ultrason cihazı.

e. Vakum cihazı.

f. İnfraruj cihazı.

g. Termostimulasyon cihazı.

h. Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel kullanılan ekipmanlar ve cihazlar).

ı. Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları).

j. Lifting ürünleri.

k. Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar.

l. Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar.

m. Hidroterapi küveti ve ekipmanları.

n. Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar.

o. Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin ve türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya gemoterapi ürünleri).

p. Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

r. Soyunma dolabı.

s. Uzunluk ve çevre ölçer.

- t. Tartı aleti.
- u. Duş kabini.

4758-3

14.5. Bronzlaştırma biriminde:

- a. Solaryum cihazları.
- b. Kişisel koruyucu gözlükler.
- c. Cihazların temizliği için dezenfektanlar.
- d. Soyunma dolabı.

14.6- Makyaj birimi:

- a. Renkli kozmetikler.
- b. Aplikatörler.
- c. Takma kirpik.
- d. Çizim kalemi.
- e. Sterilizasyon için sıvı malzeme.
- f. Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, maske ve benzeri).

15- Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak personel 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

16- Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

16.1- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır.

16.2- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz.

16.3- (Değişik: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.) Güzellik salonlarında lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi ve benzeri hiçbir tıbbi işlem yapılamaz ve bunlara ilişkin hiçbir surette reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde bulunulamaz.

16.4- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü **(Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/10 md.) invaziv** girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

16.5- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

16.6- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz.

16.7- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz.

16.8- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30'luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz.

16.9- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz,

kullanılmaz veya satılmaz.

4758-4

K- (Ek: 29/6/2010-2010/671 K.) MASAJ SALONLARI (1)

Masaj salonları için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpan, suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.

2- Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

3- Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

4- Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekreteryâ bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m² den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

5- Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.

6- Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

7- Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.

8- Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

9- Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.

10- Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluştaki aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

10.1- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

4758-5

10.2- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

10.3- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

10.4- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

10.5- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

10.6- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

10.7- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

10.8- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

10.9- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

11- Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.

12- Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

13- Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

13.1- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vaad eden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.

13.2- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.

13.3- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

13.4- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

13.5- Onsekiz yaş altındakiler çalıştırılmaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.

L- HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER⁽¹⁾

Hamam ve saunalar için ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hamamlar

1- Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

2- Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir.

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut

(J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

4758-6

3- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir.

4- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhi şartları haiz olacak ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir.

b) Saunalar

1- En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır.

2- Sauna odası en az 9 m³ olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır.

3- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır.

4- İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır.

Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.

M- BERBER ve KUAFÖRLER⁽¹⁾

Berber ve kuaförlerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Birinci sınıf berber ve kuaför salonu

1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

3- İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu bulunacaktır.

4- Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplı olacaktır.

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma klima veya kaloriferle olacaktır.

6- Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri maddelerle kaplı en az bir adet lavabolu tuvalet bulunacaktır.

7- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

8- Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav bulunacaktır.

9- Her bir müşteri için ayrı ayrı, yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.

10- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır.

11- Müşterilerin randevuyla kabul edilebileceği sistem kurulacaktır.

12- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

b) İkinci sınıf kuaför ve berber salonu

1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

2- Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

3- Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı olacaktır.

4- Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ile kaplı olacaktır.

5- Havalandırma aspiratörle yapılacaktır. Isıtma yeterli seviyede olacaktır.

6- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

- 7- Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.
- 8- Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır.
- 9- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.
- c) Üçüncü sınıf kuaför ve berber salonu
 - 1- Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.
 - 2- Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.
 - 3- Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli deposu bulunacaktır.
 - 4- Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.
 - 5- Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon bulunacaktır.
 - 6- Duvarlar su geçirmez madde veya yağlı boya olacaktır.
 - 7- Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır
 - 8- Isıtma yeterli seviyede olacaktır.
 - 9- Askılık bulunacaktır.

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

4758-7

N- TAKSİ DURAĞI VE YAZIHA NESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR

(...)(1)(2)

Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklarda ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: (2)

a) Taksi durağı

- 1- En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.
- 2- İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.
- 3- Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.
- 4- Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.
- 5- Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.
- 6- Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.
- 7- Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.
- 8- Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir.

b) Kapalı otoparklar

- 1- Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır.
- 2- Araç giriş ve çıkışları trafiğe aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.
- 3- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.
- 4- Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.
- 5- Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.

6- Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.

7- Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.

8- Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.

9- Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.

10- Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.

c) Açık otoparklar

1- Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır.

2- Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m³ hacme sahip olacaktır.

3- İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır.

4- Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır.

5- Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.

6- Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.

7- Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılmaz.

8- Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.

d) (Mülga:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/10 md.) Oto galerileri

O- TAŞINMAZ TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/11 md.)

Taşınmaz ticaretinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1- Faaliyet alanı, ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.

2- Faaliyet alanı, en az yirmi metrekare olacaktır. Ancak birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterdiği iş yerinde faaliyet alanı her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için beş metrekare artırılarak hesaplanacaktır.

3- İçinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunacaktır.

4- İkamet amacıyla kullanılmayacaktır.

5- Taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

6- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümün ilgili maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.

Ö- VALE HİZMETİNİ TALİ OLARAK VEREN İŞYERLERİ İLE ASLİ OLARAK VEREN İŞLETMELER (Ek:RG-25/12/2020-31345-C.K-3327/3 md.)

Vale hizmetini tali olarak veren işyerleri ile asli olarak veren işletmelerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle (I) bölümünden sonra gelmek üzere (J) ve (K) bölümleri eklenmiş, mevcut (J), (K) ve (L) bölümleri (L), (M) ve (N) bölümleri olarak teselsül ettirilmiştir.

(2) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2626 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 10 uncu maddesiyle, bu bölüm başlığındaki “VE OTO GALERİLERİ” ibaresi başlıktan çıkartılmış, aynı bölümün birinci fıkrasındaki “kapalı

ve açık otoparklar ve oto galerilerinde” ibaresi “kapalı ve açık otoparklarda” şeklinde değiştirilmiştir.

4758-8

1- Vale hizmeti veren sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bu hizmet ana faaliyet konusuna tali faaliyet olarak işlenir. Ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti veremez.

2- Vale hizmeti alan müşterilerin sahip olduğu haklar müşterilerin göreceği şekilde ilan edilir.

3- Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde tabelada belirtilir.

4- Araç içerisinde kıymetli eşya bırakılmamasına ilişkin uyarı yazısı bulundurulur.

5- Kendi parseli içerisinde otoparkı olan işyerleri, ücretsiz otopark alanlarına müşteriyi yönlendirmek için yönlendirme işaretleri kullanır.

6- Vale noktalarında; vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levha herkesin göreceği şekilde asılır.

7- Vale hizmeti sunulan alanlarda vale görevlilerine değişik hava şartları için gerekli ekipmanlar sağlanır.

8- Araç teslim fişi bastırılıp vale görevlisine teslim edilir.

9- Vale/Garaj Sigorta poliçesi ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılır.

P- ÖZEL SPOR TESİSLERİ (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/11 md.)

1- Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından spor çalışmaları yapmak, bedensel ve zihinsel yetenekleri geliştirmek, spor ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan özel spor tesislerinde (salon, stüdyo, akademi gibi açık, yarı açık ve kapalı yerleri) ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1.1- Kadın ve erkek sporcuların farklı günlerde ve saatlerde spor yaptığı tesislerde kullanım alanı 8 m²'den az olmamak üzere bir adet soyunma odası, bir adet duş alma kabini ve bir adet tuvalet; kadın ve erkek sporcuların aynı gün ve saatlerde spor yaptığı tesislerde ise aynı özelliklerde en az iki adet soyunma odası, iki adet duş alma kabini ve iki adet tuvalet bulunacak, duş alma kabinleri ve tuvaletler soyunma odalarının içinde olacaktır.

1.2- Tesiste sporcu sayısına yetecek kadar soyunma dolabı ve askılık bulunacaktır.

1.3- Kullanım alanı 15 m²'den az olmamak üzere en az bir adet dinlenme veya bekleme salonu bulunacaktır.

1.4- Spor çalışmasının yapıldığı yer sporcu sayısına göre yeterli olacaktır.

1.5- Tesislerde kapalı yerlerin ortam ısısı kış aylarında 18 °C derecenin altında, yaz aylarında 24 °C derecenin üstünde olmayacaktır.

1.6- Tesis zeminleri yapılan spor dallarının özelliklerine göre kapalı alanlarda tahta, parke, kauçuk, PVC ve benzeri malzemelerle; açık veya yarı açık alanlarda çim, asfalt, beton, tartan ve benzeri malzemelerle veya ilgili federasyon başkanlıkları tarafından belirlenen standartlara göre kaplanmış olacaktır.

1.7- Çalışma sırasında fiziki darbeleri önleyici tedbirleri sağlamak için çalışma alanında tehlike arz eden keskin kenarların sivri uçları darbeyi hafifletici yumuşak malzemelerle kaplanmış olacaktır.

1.8- Tesislerde spor çalışmalarını engelleyecek direk, sütun, hendek, çukur, toprak yığını, ağaç ve benzeri engeller bulunmayacaktır.

1.9- Tesislerin genelinde çalışır durumda aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunacaktır.

1.10- Tesisin bütün üniteleri genel sağlığa uygun şartları taşıyacaktır.

1.11- Tesiste yapılacak faaliyetler esnasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü tedbir alınacaktır.

1.12- Tesisler, engellilerin kullanımını ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek standartta olacaktır.

1.13- Tesislerin bulunduğu binalarda meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi, internet salonu ile açıkta alkollü içki satılan iş yerlerinin bulunması halinde tesislerinin girişleri ve çıkışları bağımsız ve kullanım alanları ayrı olacaktır.

1.14- İlgili spor federasyonu tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınmış olması halinde sadece bu spor dallarında faaliyet gösterecek tesislerde duş alma kabini ve soyunma odası bulunması şartı aranmayacaktır.

R- KUYUM TİCARETİ YAPILAN İŞ YERLERİ (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/11 md.)

1- Kuyum alımı, satımı ve onarımı yapılan iş yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

1.1- Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen tarihi ve kültürel niteliği haiz çarşılar ile 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tek bağımsız bölüm olarak tescili yapılan yapılar hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı gereğince bağımsız bölüm niteliğine sahip olacaktır.⁽¹⁾

1.2- Kuyum ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

1.3- Çelik kasa, vitrin, banko kasa, kırılmaz vitrin camı ve alarm sistemi bulunacaktır.

1.4- İş yeri girişleri ve çıkışları ile iş yerinin içini ve işlem yapan kişilerin yüzünü net gösterecek şekilde ve sorumlu kuruluşlarca tespit edilecek sayıda ve standartta kamera kayıt sistemi kurulacaktır. Kamera kayıt sistemi aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süre ile saklanır ve kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.

1.5- 1.3 ve 1.4 fıkralarında yer alan sistemlerin çalışır vaziyette tutulması işletmecinin sorumluluğunda olup bakımları ve onarımları işletmeci tarafından her yıl düzenli olarak yaptırılacaktır.

1.6- Açılacağı yer itibarıyla genel güvenlik ve asayiş durumu yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşü alınmış olacaktır. Yetkili kolluk kuvveti, açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından kolaylıkla kontrol edilebilecek bir yerde ve konumda olup olmadığını dikkate alarak, iş yeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla yedi gün içinde bildirir.

2- Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu bölümdeki ilave şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.

(1) 6/4/2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2 nci maddesiyle, bu fıkarda yer alan “kültürel niteliği haiz çarşılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tek bağımsız bölüm olarak tescili yapılan yapılar” ibaresi eklenmiştir.

S- TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLAR (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/10 md.)

Yüksek nitelikli konutlar hariç olmak üzere 25/10/2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yer alan ve aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısı beşi geçen yerlerde işyeri açma ve çalışma

ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. Bu konutlar için düzenlenecek ruhsatlarda ortak hükümlere ilave olarak aşağıda belirtilen şartlar aranır;

1- İşletmenin bulunduğu binada bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde yirmi beşine kadar aynı kiraya veren adına faaliyet alanı belirlenmiş olacaktır.

2- İş yerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile kararı alınacaktır. Faaliyetin yürütüleceği binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, birinci cümlede yer alan karara ilave olarak, sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile kararı alınacaktır.

3- Faaliyetin yürütüleceği bağımsız bölümler ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilecek veya üzerinde mesken amaçlı kat irtifakı ya da kat mülkiyeti bulunacaktır.

4- İşletmeci, konutun mülkiyetine sahip olacak veya konutu intifa hakkı ya da üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilerden olacaktır.

5- İşletme için yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması yeterli olup ayrıca itfaiye raporu alınmayacaktır. Yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmasında ve otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu işletmeler için düzenlenecek itfaiye raporu tanziminde konut kullanım sınıfı esas alınacaktır.

EK-2

GAYRİSİHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSİHHÎ MÜESSESELER

1- ENERJİ SANAYİİ

1.1- Toplam ısı gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,

1.2- Nükleer enerji santralleri.

1.3- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) (Mülga:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/11 md.)

1.4- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam ısı gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,

1.5- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/11 md.) Jeotermal elektrik santrali veya jeotermal işleme ve işletme tesisi ya da jeotermal enerjiye bağlı sair tesislerinden birisini kapsayacak şekilde teşkil edilen seracılık tesisleri,

1.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ:

2.1- Sıcak haddeleme tesisleri, her türlü demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri, metal kaplama tesisleri,

2.1.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Krom kaplama tesisleri,

2.2- 50 ton/yıl ve üzerinde kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,

2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,

2.4- (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/12 md.) Gemi geri dönüşüm tesisleri ile tersaneler,

2.5- Kara, hava, demiryolu araçları, içten yanmalı motor ile iş makineleri üretim fabrikaları.

2.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Alüminyum aksesuarları, sac ve alüminyum tutunma boruları imalat tesisleri,

2.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 1350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtım işletmeleri (yolcu taşıma amaçlı olarak kullanılan iskele ve limanlar hariç),

2.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Endüstriyel filtre üretim tesisleri,

2.9- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/12 md.) Fotovoltaik güneş hücresi ve/veya güneş modülü imalat tesisleri,

2.10- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/12 md.) Toplam motor gücü 500 HP ve üzeri ve/veya billet ısıtılma kapasitesi 5 ton/gün ve daha fazla olan ekstrüzyon metodu ile alüminyum profil üretim tesisleri,

2.11- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/12 md.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan rulman, bilezik ve makara imal tesisleri,

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.)

3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,

3.2-Seramik ve porselen fabrikaları,

3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,

3.4- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

3.5-Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler ile asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,

3.6-Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

4760

3.7- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

3.8- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,

3.9-Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıtma işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,

3.10- Kanununun 2 nci maddesinde yer alan I. Ve II. Grup madenlerin her türlü işleminden geçirilmesi (kırama, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) projelerinden 100.000 m³/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.

3.11- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/13 md.) Hammadde kapasitesi 500 ton/gün ve daha fazla olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri,

3.12- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/13 md.) Maden Tekstil yıkama, taş yıkama, ağartma, durulama ve kurulama işlemlerinin beraber yapıldığı tesisler,

4- KİMYA SANAYİİ

4.1-Temel organik kimyasalların üretildiği kimya tesisleri

4.1.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilli asitler, esterler, asetatlar, eterler, peroksitler, yapay reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar, ayçiçeğini kabuğundan ayırıp iç üretim yapacak biyoyakıt üreten işyerleri,

4.1.2- Sülfürlü, fosforlu, halojenli hidrokarbonlar üretim tesisleri,

4.1.3- Temel plastik hammaddeleri ile kimyasal elyaf (polimeriler, sentetik lif veya selüloz tabanlı lifler) üretim tesisleri,

4.1.4- Sentetik kauçuklar üretim tesisleri,

4.1.5- Sentetik, selülozik veya su bazlı boyalar ve pigmentler üretim tesisleri,

4.1.6- Madeni ve nebati, yüzey koruyucu ve kimyasalları (vernük, cila gibi) üretim tesisleri,

4.1.7- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 75 ton/gün üzeri hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri, (1)

4.1.8- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Yapışkan ambalaj, yara bandı, medikal bantlar ile endüstriyel bantlar üretim tesisleri, (1)

4.1.9- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Diğer organik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler (polimerizasyon işlemi gerçekleştirilen tesisler.) (1)

4.1.10- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki 150 m3 üzeri sıvıların depolanması ve/veya 500 m3 ve üzeri sıvı kimyasal ürün depolanması olan katı ve sıvı maddelerin depolandığı antrepo tesisleri,

(1) 29/6/2010 tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle bu alt başlıkta yer alan (4.1.6) numaralı maddeden sonra gelmek üzere iki madde eklenmiş, mevcut (4.1.7) numaralı madde (4.1.9) olarak teselsül ettirilmiştir.

4.2-Temel inorganik kimyasalların üretildiği tesisler

- 4.2.1-** Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat ve gümüş nitrat gibi kimyasalların üretildiği tesisler,
- 4.2.2-** Amonyak, hidrojen, oksijen, azot, flor gibi gazlar ve bunların bileşiklerin üretim ve dolum tesisleri ile sülfür bileşikleri, karbon oksitler gibi oksitleyici bileşiklerin üretildiği tesisler,
- 4.2.3-** Kromik asit, hidroklorik asit, fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit, oleum ve sülfürlü asit üretim ve depolanma tesisleri,
- 4.2.4-** Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde üretim tesisleri,
- 4.2.5-** Diğer inorganik kimyasalların ve karışımlarının üretim yerleri,
- 4.2.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)** Dağıtım ve toplam depolama kapasitesi 500 m³ ve üzeri olan medikal gaz satış yerleri,
- 4.2.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)** Medikal gaz depolama tesisleri,
- 4.3-** Fosfor, azot veya potasyum tabanlı basit veya bileşik haldeki gübre üretim tesisleri,
- 4.4-** Temel bitkisel sağlık ürünleri, tıbbî müstahzarat ürünleri ile biositlerin fabrikasyon olarak üretildiği tesisler,
- 4.5-** Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç hammaddelerinin üretildiği tesisler,
- 4.6-** Patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları,
- 4.7-** 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli sabun üretim tesisleri ile sulfonlama yapılan deterjan fabrikaları,
- 4.8- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.)** Cam ve cam eşya üretim fabrikaları, ısıcam, temperli cam, baskılı cam imalat, kesme ve işleme tesisleri,
- 4.8.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)** Adblue, cam suyu, dizel yakıt katkısı üretim tesisleri,
- 4.8.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.)** Antifriz ve cam suyu dolum ve paketleme tesisleri,
- 4.8.3- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.)** Sıvı conta likit dolum ve paketleme tesisleri,
- 4.9-** Pleksiglas, poliestere imalathaneleri,
- 4.10-** Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları üretim tesisleri,
- 4.11-** Deri yakma eksraktları (zırnık) üretim tesisleri,
- 4.12-** Pil, batarya ve akü imal tesisleri,
- 4.13-** Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği tesisler,
- 4.14-** 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik üretim ve kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, lastik fabrikaları ve kablo fabrikaları,
- 4.15-** İlaç ve ilaç hammaddelerinin bir arada üretildiği tesisler,
- 4.16-** Parlayıcı madde üretim tesisleri,
- 4.17-** 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri vb. yapan yerler,
- 4.17.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.)** Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül ve benzeri paketleme, idrar torbası, randa, tentene, stor (güneşlik), yelken, çadır, şişme yatak ve kamp malzemelerinin imalat tesisleri,
- 4.18-** Selüloz ve selüloit fabrikaları,
- 4.19-** Asfalt ve zift üretme, işleme tesisleri,
- 4.20-** Karpit, asetilen, sentetik benzin üretim ve dolum tesisleri,

- 4.21-** Plastik hammaddesi üretim tesisleri,
- 4.22-** Çocuk bezi ve kadın bağı üretim tesisleri.
- 4.23-** (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Boya üretim atölyeleri,
- 4.24-** (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan metalin kauçuk ile kaplama tesisleri,
- 4.25-** (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri,
- 4.26-** (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,
- 4.27-** (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) PCR ve Real Time PCR mastermix kit üretim tesisleri,
- 4.28-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Polietilen izolasyon malzemesi üretim tesisleri,
- 4.29-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Polietilen izolasyon borusu üretim tesisleri,
- 4.30-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Sulfonlama yapılan deterjan üretim ünitesi bulunan tekstil yardımcı maddeleri ve deterjan üretim tesisleri,
- 4.31-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) 1 ton/gün ve üzeri kapasiteli ve/veya 100 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki tekstil yardımcı kimyasal madde ve deterjan üretim tesisleri,
- 4.32-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Traktör, forklift ve iş makinesi koltukları, koltuk altlığı, koltuk sırtlığı, koltuk başlığı, kolçak, kolçak iç plastiği, koltuk kızıağı, koltuk süspansiyon mekanizması ve muhtelif koltuk parçaları imalatı,
- 4.33-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) 50 HP ve üzeri motor gücü kapasitedeki visco (hafızalı) sünger (yastık, yatak ve ortopedik ürünler ve benzeri.) imalatı,
- 4.34-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Polimer esaslı beton katkı maddesi üretim tesisleri,
- 4.35-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Karbondioksit gazı çıkarma tesisleri,
- 4.36-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) 100 HP ve üzeri motor gücü kullanan vulkanizasyon işlemi sonrasında pudrasız nitril eldiven üretim tesisleri,
- 4.37-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Organik ve organomineral sıvı gübre ile inorganik sıvı gübre üretim tesisleri,
- 4.38-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Fosfatlı ve potasyumlu gübre üretim tesisleri,
- 4.39-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) İki veya üç besin maddesi içeren gübre üretim tesisleri,
- 4.40-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübre üretim tesisleri,
- 4.41-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Zirai ilaç imalatı tesisleri,
- 4.42-** (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/14 md.) Sıvı gübre, fosfatlı ve potasyumlu gübre, iki veya üç besin maddesi içeren gübre ve sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübre üretim tesisleri,
- 5-PETROKİMYA SANAYİİ**
- 5.1-** (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Madeni yağ üretim tesisleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, döküm çamuru ve madeni yağ konusunda faaliyet gösteren işletmeler,
- 5.2-** Havagazı ve kok fabrikaları ile doğal gaz ve kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

5.3- Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşıma tesisleri,

4762

5.4- Sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasitede olan sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

5.5- Toplam depolama kapasitesi 500 m³ ve üzeri olan doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri,

5.6- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) İçerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 150 m³ ve üzeri depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,

5.7- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Biyodizel üretim yerleri.

5.7.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Biyodizel depolama tesisleri,

5.7.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/15 md.) Pentan kullanılan jeotermal enerji tesisleri,

6-GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1- Şeker fabrikaları,

6.2- Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar,

6.3- 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.4- Kırmızı et kombina ve 1 inci ve 2 nci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhaneler,

6.4.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 100 kesim ünitesi/gün ve üzeri büyükbaş ve küçükbaş kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan),

6.4.2- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 50.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 adet hindi = 7 adet tavuk),

6.5- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerleri ile gemileri,

6.6- 500 ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikaları,

6.7- Maya üretim tesisleri,

6.8- Fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar, malt tesisleri,

6.9- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. üretim tesisleri,

6.10- Endüstriyel nişasta üretim tesisleri,

6.11- Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar ile işlem yapılan yerler.

6.12- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Üzüm çekirdeği, keten tohumu işleme ve paketleme tesisi.

6.13- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/16 md.) Kontinü sistem zeytinyağı üretim ve zeytin işleme tesislerinden;

6.13.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/16 md.) 30 ton/gün ve üzeri kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisleri,

6.13.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/16 md.) 150 ton/gün ve üzeri zeytin işleme tesisleri,

6.13.3- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/16 md.) 30 ton/gün altı kontinü sistem zeytinyağı üretimi ve 100 ton/gün ve üzeri zeytin işlemesi yapılan tesisler,

6.14- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Protein çözültisi ve tozu üretim tesisleri,

6.15- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Evcil hayvanlar için hazır gıda imalatı,

6.16- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 500 kg/gün ve üzeri kapasiteli kemik suyu ve tavuk suyu üretim tesisleri,

6.17- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/16 md.) Piliç ve balık iç organlarından protein çözültisi ve tozu üretim tesisleri,

7-ATIK İŞLEME SANAYİ (Değişik başlık: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.)

7.1- Atık yağ ve benzeri geri kazanım tesisleri,

7.2- Rendering tesisleri,

7.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Tehlikeli ve tıbbi atık yakma tesisleri ve tıbbi atık sterilizasyon tesisleri,

7.4- Katı atık depolama tesisleri,

7.5- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri,

7.6- Nükleer yakıtların yeniden işlenmesi veya çeşitli metotlarla bertaraf edilmesi ile ilgili tesisler.

7.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 100 ton ve üzeri kapasiteli deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,

7.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Tehlikeli atık ara depolama ve atıktan üretilmiş yakıt üretim tesisleri,

7.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Arıtma çamurları bertaraf ve değerlendirme tesisleri,

7.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atık barajı tesisleri,

7.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3 ve üzeri olan biyometanizasyon tesisleri,

7.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Toplam ısı gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasiteli atık yakma tesisleri,

7.13- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Atık işleme entegre tesisleri,

7.14- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/17 md.) Tehlikesiz cüruftan demir, bakır granül, atık/hurda kablodan bakır ve plastik üretim tesisleri (üretim kapasitesi 2.000 (ikibin) ton/gün ve daha fazla olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri),

7.15- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/17 md.) Geri dönüşüm ürünü plastik granül üretim tesisleri,

8-TEKSTİL SANAYİ

8.1- Boyama, apreleme, kasarılama ve benzeri işlem yapan dokuma fabrikaları ile 500 HP üzeri motor gücü kullanan konfeksiyon fabrikaları,

8.2- Sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları,

8.3- 100 HP üzeri motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal yerleri,

8.4- 500 HP üzeri motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal yerleri.

8.5- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Blok ve levha sünger üretim tesisleri,

9-DİĞERLERİ

9.1- Ham deri işleme tesisleri,

9.2- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu (kontrplak, ağaç kaplama vb) ve suni tahta üretim tesisleri,

9.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Her çeşit karton, mukavva ve mukavva entegre üretim fabrikaları, selülozik yumurta ve meyve viyolleri üretim tesisleri,

9.4- Bir üretim periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk, 85.000 adet ve üzeri piliç veya eş değeri diğer kanatlılar, 30 kg ve üzeri 3.000 baş ve üzeri domuz besi çiftlikleri ve 900 baş ve üzeri dişi domuz üretim çiftlikleri,

9.5- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

9.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 50 ton/yıl üzeri kapasiteli cıvata saplama, sıcak dövme tesisleri,

9.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Özel amaçlı motorlu kara taşıtları imalat tesisleri,

9.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

9.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) 100 HP üzeri motor gücü kullanan su işletmeleri,

9.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Kâğıt üretimi tesisleri,

9.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Liman tesisleri,

9.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/12 md.) Kağıt toplama, ayırma ve geri dönüşüm işlemi sonrası gri karton üretim tesisleri,

9.13- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Kontrol ve kumanda binası yüksek gerilim indirici şalt merkezi,

9.14- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Mikro uydu motor üretimi, montaj, test ve sistem entegrasyonu ile 100 ton kapasiteli enerjik (parlayıcı ve patlayıcı) madde depolama tesisleri,

9.15- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Toplam motor gücü 500 HP ve üzeri ve/veya 60.000 ton/yıl üzeri kapasiteli selülozdan sigara kâğıdı üretimi yapan tesisler,

9.16- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Kompozit aksiyal fan kanadı imalatı,

9.17- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Kompozit rüzgâr türbin kanadı imalatı,

9.18- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Organik maddelerle yüzey muamelesi yapan tesisler;

9.18.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve üzeri boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

9.18.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/18 md.) Toplam organik çözücü içeriği 250 kg/saat ve üzeri boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makineleri ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

B) İKİNCİ SINIF GAYRİSİHHÎ MÜESSESELER

1-ENERJİ SANAYİİ

1.1- Toplam ısı gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri,

1.2- Torba yakıt üretim tesisleri,

1.3- Odun kömürü imal yerleri,

1.4- Rüzgar enerji santralleri,

1.5- Jeotermal enerji santralleri ile bu enerjiden 5 MW ve üzerinde kullanan tesisler.

1.6- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Hidroelektrik santralleri (HES).

4762-1

1.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) (Mülga:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/19 md.)

1.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Biyokütlelerin gazlaştırılması ve yenilenebilir temiz enerji üretim tesisleri,

1.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Briket kömür imalat tesisleri,

1.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Ormansal ve tarımsal biyokütle pelet üretim tesisleri,

1.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3'ten az olan atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri,

1.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam ısı gücü 20 megavat (MW) altında kapasitede olan tavuk veya büyükbaş hayvan dışkısından elektrik üretim tesisleri,

1.13- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/19 md.) Hayvansal atıklardan enerji ve gübre üretim tesisleri (metan gazı deposuz),

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1- Kurşun kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği tesisler,

2.1.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Rafine kurşun üretim tesisi,

2.2- 50 Ton/yıl dan düşük kapasiteye sahip her türlü demir ve demir dışı dökümhaneler ile soğuk haddeleme tesisleri,

2.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,

2.4- 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri,

2.5- 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi fırça, tarak imal yerleri,

2.6- Balata imal yerleri,

2.7- Zımpara fabrikaları,

2.8- (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) Tekne imal yerleri ve çekek yerleri,

2.9- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) LPG oto dönüşüm tesisleri.

2.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)Termal sprey yöntemiyle metal kaplama tesisleri,

2.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Elektroliz metal kaplama tesisleri,

2.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Konveyörlerden gemilere yükleme tesisleri,

2.13- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arasında motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

2.14- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Elektroliz yöntemiyle çinko kaplama tesisleri,

2.15- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) Metallerin makinede işlenmesi (torna tesviye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma ve benzeri faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç),

2.16- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) Toplam motor gücü 500 HP'den düşük ve/veya bile ısıtılma kapasitesi 5 ton/günden düşük olan ekstrüzyon metodu ile alüminyum profil üretimi,

2.17- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar ve talaşlı imalat,

2.18- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların parçaları),

2.19- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/20 md.) 500 HP'den az motor gücü kullanan rulman, bilezik ve makara imal tesisleri,

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011-2011/1900 K.)

3.1- Her türlü tuz fabrikaları,

3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

3.3-Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

3.4-Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,

3.5-Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

3.6-Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri,

3.6.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/21 md.) 15 ton/saat altı kapasiteli taş parke ve karo üretim tesisleri,

3.7- Mozaik imal yerleri,

3.8- Maden cevheri depolama yerleri,

3.9- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,

3.10- Hazır beton tesisleri,

3.11- 5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,

3.12- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri,

3.13- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer almayanlar)

3.14-5.000 m³/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000m²ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

3.15-Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

3.16-1.000.000 m³/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,

3.17-Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında olmayan I. Ve II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kıрма, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri),

3.18-50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,

3.19-Birinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,

3.20- Yeraltı maden ocakları.

3.20.1- (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/21 md.) Krom ve manyezit ocağı,

3.21- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Barit kıрма ve öğütme tesisleri,

3.22- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hafriyat kaynaklı toprak eleme, bahçe toprağı ve toprağı zenginleştiren elementler (torf, gübre, kil, taş) karıştırma, kırma, depolama ve satış yerleri,

3.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Seramik ve bakalit taşları üretim tesisleri,

3.24- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toz kömür imal ve kömür eleme ve paketleme tesisleri,

3.25- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kömür kurutma, boyutlandırma ve paketleme tesisleri,

3.26- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/21 md.) Şaftlı ve/veya döner fırınlı olmayan kapasitesi 75 ton/günün altında olan kireç taşından sönmemiş kireç imalatı,

3.27- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/21 md.) Pomza ve perlit kırma, eleme ve öğütme tesisleri,

3.28- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/21 md.) Hammadde kapasitesi 10 ton/gün ve daha fazla ve 500 ton/günden az olan taşkömürü ve/veya bitümlü maddeleri gazlaştırma ve/veya sıvılaştırma tesisleri,

4762-2

4- KİMYA SANAYİİ

4.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tutkal, zambak ve yapıştırıcı madde üretim tesisleri, sanayi tipi yapıştırıcı imal eden tesisler,

4.2- Her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri,

4.2.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Gülyağı, gülsuyu ve gül konkret üretim tesisleri,

4.3- Mürekkep üretme tesisleri,

4.4- 100 HP'den düşük motor gücü kapasitedeki plastik, pleksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzerlerini yapan yerler,

4.5- Sunî inci, boncuk ve benzerleri üretim yerleri,

4.6- Melamin eşya üretim yerleri,

4.7- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler,

4.8- Çamaşır sodası ve çivit imal yerleri,

4.9- 50 HP'den az motor gücü bulunan lastik kaplama ve lastik eşya üretim tesisleri, kablo fabrikaları,

4.10- Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazik madde depolama tesisleri,

4.10.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Üre, potasyum nitrat, amonyum sülfat, çinko sülfat, boraks, molibdat gibi ürünlerin karıştırılarak paketlenmesi tesisleri,

4.11- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri,

4.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Zirai mücadele ve halk sağlığı mücadele ilaçları depoları ile paketleme ve toptan satış yerleri, haşerelere karşı insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litre üzeri ise)

4.13- Sulfonlama yapılmayan deterjan fabrikaları ile 1 ton/günden düşük kapasiteli sabun üretim tesisleri,

4.14- Farmasotik teknolojilerin gerektirdiği fiziksel yöntemlerle mamul ilaç üreten tıbbi müstahzarat laboratuvarları,

4.15- 50 HP'den düşük motor gücü bulunan kauçuk ve lastik üretim tesisleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri ile kablo fabrikaları,

4.16- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zirkon silikat, seramik sır ve seramik boyası üretim tesisleri,

4.17- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Varil ve IBC depo yıkama, boyama geri dönüşüm tesisleri,

4.17.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Tanker yıkama ve IBC tank temizleme tesisleri,

4.18- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Havuzsuyu kimyasalları, yüzey dezenfektanları ve içme suyu dezenfektanları üretim tesisleri,

4.19- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)75 ton/gün altında hazır sıva ve ıslak sıva üretim tesisleri,

4.20- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.)Zehirsiz fare yapıştırıcısı dolun tesisleri.

4.21- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kimyasal gübre depolama ve satış yerleri,

4.22- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atık kâğıdın temizliğinde kullanılan yardımcı kimyasal madde üretim tesisleri,

4.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Asfalt plenti tesisleri,

4.24- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Deri sanayi yardımcı kimyasal maddeleri üretim tesisleri,

4.25- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) AUS azot düşürücü üretim tesisleri,

4.26- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Dağıtım ve toplam depolama kapasitesi 500 m³'ün altı medikal gaz satış yerleri,

4.27- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Karbon ve grafit üretim tesisleri,

4.28- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kimyasal madde depolama, laboratuvar cam ve sarf malzemeleri tesisleri,

4.29- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan metalin kauçuk ile kaplama tesisleri,

4.30- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan metalin fosfat ile kaplama tesisleri,

4.31- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Asfalt plenti, büz boru ve baca tesisleri,

4.32- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,

4.33- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Asfalt üretim tesisleri,

4.34- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hazır gelen camların kesilerek elektrik enerjisi kullanılan fırınlarda temperleme prosesine sahip ancak izabe (eritme) teknolojisine sahip olmayan temperli cam imalat tesisleri,

4.35- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Lastik üretim tesisi kaynaklı pişmemiş hamur hâlde telli kauçuk malzemenin tel çekme makinesinden geçirilmek suretiyle tel ile kauçuğun ayrılma tesisleri,

4.36- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/22 md.) Sulfonlama yapılan deterjan üretim ünitesi olmaması koşuluyla 1 ton/gün altı kapasiteli ve/veya 100 HP'den düşük motor gücü kapasitedeki tekstil yardımcı kimyasal madde ve deterjan üretim tesisleri,

- 4.37- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/22 md.)** 50 HP'den düşük motor gücü kapasitedeki visco (hafızalı) sünger (yastık, yatak ve ortopedik ürünler ve benzeri) imalatı,
- 4.38- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/22 md.)** Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki 150 m³'ten az sıvıların depolanması ve/veya 500 m³'ten az sıvı kimyasal ürün depolanması olan katı ve sıvı maddelerin depolandığı antrepo tesisleri,
- 4.39- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/22 md.)** İs karası (karbon siyahı) depolama tesisleri,

5- PETROKİMYA SANAYİİ

- 5.1-** 30 ton altında sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,
- 5.2-** Toplam depolama kapasitesi 500 m³'ten az doğalgaz, petrokimya ve kimyasal ürün depolama tesisleri,

4763

- 5.3- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.)** Marina, akaryakıt ve/veya otogaz istasyonları ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan en az 8 m³'ten 150 m³'e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,
- 5.4-** Petrol, doğal gaz ve kimyasalları 10 kilometreden uzun ve 600 mm'den küçük çaplı borularla taşıma tesisleri,
- 5.5-** 250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.
- 5.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Petrol boru hattı ile akaryakıt ikmali arasında oluşabilecek kaza ve sızıntıların çevreye zarar vermesinin önlenmesi tesisleri,

- 5.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Madeni yağ satış yerleri,

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

- 6.1-** 1 ton/gün -10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,
- 6.2-** 500 ton/gün'den az olan yem ve un fabrikaları,
- 6.2.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Hayvan yemi satış yerleri,
- 6.3-** Kültür mantarı üretim tesisleri,
- 6.4-** Makarna, irmik, gofret, bisküvi fabrikaları,
- 6.5-** Çiğit fabrikaları,
- 6.6-** Çay fabrikaları ve 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki çay paketleme tesisleri,
- 6.7-** Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri hariç atölye mahiyetindeki yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden büyük bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,
- 6.7.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Bitkisel ham yağ depolama yerleri,
- 6.8-** Glikoz, nişasta (endüstriyel nişasta hariç), dekstrin (kola) ve emsali maddeler üretim tesisleri,
- 6.9-** Meşrubat üretim tesisleri,
- 6.10-** Fruko, eskimo ve dondurmaya fabrikasyon halinde üreten tesisler,

6.11- Günlük olarak 1.000 kg/gün ve üzeri şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler üreten tesisler,

6.12- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Meyve, sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, ayçiçeğini kabuğundan ayıran iç üretim tesisleri,

6.13- Meyan kökü, şerbetçiotu vb. bitkilerin işlendiği tesisler,

6.14- Çiklet fabrikaları,

6.15- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1.000 kg/gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten, asgari yüksekliği 3,5 metre ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 400 m²; büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 300 m²; köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 250 m² ve üzeri genişlikteki yerler,

6.16- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan tesisler,

6.17- Hayvansal yağların eritildiği tesisler,

6.18- Buz üretim tesisleri,

6.19- Fabrikasyon olarak çerez üretim tesisleri,

6.20- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlenildiği tesisler,

6.21- 500 kg / günden büyük kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,

6.22- Meyve, sebze, bakliyat ve hububatı olgunlaştırma kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri,

6.23- Hazır gıdaların ambalajlandığı tesisler,

6.24- Gıda katkı maddesi üreten tesisler,

6.25- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim tesisleri,

6.26- Her türlü meyve suyu üretme ve paketleme tesisleri,

4764

6.27- 500 kg/gün ve üzerinde fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.28- Yumurtanın konserve edildiği tesisler,

6.29- Fermantasyon ile alkolü içki üreten atölye mahiyetindeki tesisler,

6.30- Dondurulmuş gıda üretim tesisleri,

6.31- Çocuk mamaları ve ek besin üretim tesisleri,

6.32- İçecek tozu üretim tesisleri,

6.33- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üretim tesisleri,

6.34- Tahin, helva, pekmez ve çikolata üretim tesisleri,

6.35- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 500 kg/gün ve üzeri fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,

6.36- Sakatat işleme tesisleri,

6.37- 75 kg / saat ve büyük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama tesisleri,

6.38- 10 HP ve üzeri motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,

6.39- 500 kg/gün ve üzerindeki kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisleri,

6.40- Gıda ışınlama yerleri,

6.41- 3 üncü sınıf kırmızı et mezbahaları.

6.42- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Hammaddeden başlayarak preform ve polietilen tereftalat (pet) imalat ünitesi bulunan içme suyu şişeleme tesisleri.

- 6.43- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/23 md.)** Kontinü sistem zeytinyağı üretim ve zeytin işleme tesislerinden;
- 6.43.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/23 md.)** 30 ton/gün altı kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisleri,
- 6.43.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/23 md.)** 150 ton/gün altı zeytin işleme tesisleri,
- 6.44- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Gıda ve çevre ölçüm ve analiz laboratuvarları,
- 6.45- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Probiyotik ürünler üretim tesisleri,
- 6.46- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Yumurtaların tasnifi, viyollenmesi, ambalajlanması ve kafes sistemleri tesisleri,
- 6.47- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Minarelli premix üretim tesisleri,
- 6.48- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Fonksiyonel/özel beyanlı gıda, takviye edici gıda ve genetik gıda üretim yerleri,
- 6.49- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Bitkisel ekstrat üretim tesisleri,
- 6.50- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Kuluçkahane ve damızlık üretim tesisleri,
- 6.51- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Alabalık kuluçkahaneleri,
- 6.52- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Su ürünleri yetiştiriciliği tesisleri,
- 6.53- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Yemeklik sos ve çeşni imalat tesisleri,
- 6.54- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Toz, sıvı ve katı atıklar ile sebze, şurup, aromalar vb. gıda ürünleri geri dönüşüm tesisleri,
- 6.55- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** 100 kesim ünitesi/gün altı büyükbaş ve küçükbaş kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 baş sığır, 2 baş devekuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan),
- 6.56- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** 1.000-50.000 adet/gün arası tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar kesim tesisleri (her bir kesim ünitesi eşdeğeri; 1 adet hindi = 7 adet tavuk),
- 6.57- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Yumurta ve pastörize yumurta üretim tesisleri,
- 6.58- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Soda depolama ve nakliye tesisleri,
- 6.59- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** Gıda mikrobiyolojisi ve gıda moleküler laboratuvarları,
- 6.60- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** 500 kg/gün ve altı kapasiteli kemik suyu ve tavuk suyu üretim tesisleri,
- 6.61- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)** 500 kg/gün ve üzeri kapasiteli reçel, salça, tarhana üretim tesisleri,
- 6.62- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/23 md.)** Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balık (alabalık, sazan, yayın ve benzeri) üretim tesisleri,
- 7- ATIK İŞLEME SANAYİ (Değişik başlık: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.)**
- 7.1-** Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal tesisleri,
- 7.2-** Kullanılmayan et ve hayvan cesetleri yakma tesisleri,

7.3- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları,

7.4- Kompostlama tesisleri,

7.5- Nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim yerlerine ait atık su arıtma tesisleri,

7.6- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 20-100 ton arası kapasiteli deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,

7.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabi atıkların geri kazanım tesisleri,

7.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atık akü geçici depolama tesisleri,

7.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri,

7.10- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Çevre kirliliğine müdahale tesisleri,

7.11- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atıkların işlenerek biyogaz elde edildiği ve toplam biyogaz depolama kapasitesi 500 m3'ten az olan biyometanizasyon tesisleri,

7.12- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) altı kapasiteli atık yakma tesisleri,

7.13- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/24 md.) Tehlikesiz cüruftan demir, bakır granül, atık/hurda kablodan bakır ve plastik üretim tesisleri (2.000 (ikibin) ton/günden az olan metal tehlikesiz atıkların ve/veya cüruf, tufal ve benzeri atıklardan metallerin ergitildiği geri kazanım tesisleri),

7.14- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/24 md.) Bitik katalizör geri kazanım tesisleri,

7.15- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/24 md.) Tarımsal atıkları yüksek verimde aktif karbona dönüştürme tesisleri,

7.16- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/24 md.) Bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri ve atık yağ transfer noktaları,

8- TEKSTİL SANAYİİ

8.1- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon tesisleri,

8.2- Çırçır fabrikaları,

8.3- Isıtıcı minder üretim tesisleri,

8.4- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü vb. yıkama ve işleme tesisleri,

8.5- 50-500 HP arasında motor gücü kullanan işlenmiş deriden eşya imal tesisleri,

8.6- 100 HP'den düşük motor gücü kullanan suni deri kürk ve muşamba imal tesisleri.

9-DİĞERLERİ

9.1- Yangın söndürme tüplerine dolum yapılan yerler,

9.2- Mum ve balmumu üretim tesisleri,

9.3- Camdan süs eşyası, ayna vb. madde üreten tesisler,

9.3.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Füzyon cam eşya ve cam eşya tezyinatı üretim tesisleri,

9.4- Halı ve kilim dokuma ve boyama atölyeleri,

9.5- Linteks, hidrofil pamuk üretim tesisleri,

9.6- 50 HP'den fazla motor gücü kullanan ağaç eşya işleme ve tamir yerleri,

9.7- Tomruk ve kereste depoları,

9.8- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Her nevi hurda depoları, katı atık depolama tesisleri ile evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretimi konusunda faaliyet gösteren işletmeler (metal, kağıt, karton, pet, plastik, cam hurda ve atıkları kaynağından karışık toplayarak biriktiren, depolandığı yerden alınarak cinslerine göre ayırtıran ve nakliye edilebilmesi için preslenen, preslenmiş hurdaların ayrı ayrı depolanarak sonra geri kazanım firmalarına gönderen tesis),

9.8.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atık elektrik ve elektronik eşya geçici depolama ve işleme tesisleri,

9.9- Steril katgüt üretim tesisleri,

9.10- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları,

9.11- Bağırsak temizleme işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya üretim tesisleri,

9.12- Bitkisel yemler ve hazır preparatlardan karma yem üretim tesisleri,

9.13- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleri ile ilgili depolar,

9.14- Bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası tavuk, 30.000-85.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 1.000-3.000 baş arası domuz besi çiftlikleri ve 300-900 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 500 adet ve üzeri büyükbaş ve 1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli büyükbaş ve küçükbaş besi tesisleri,

9.15- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim tesisleri,

9.16- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Oto bakım ve servis istasyonları; kaporta, boya, motor bakımı, elektrik, oto egzozcuları,

9.17- Düğme, fermuar, şemsiye vb. üretim tesisleri,

9.18- Kibrit fabrikaları,

9.19- Gaz maskesi üretim tesisleri,

9.20- Kurşunkalem fabrikaları,

9.21- Tütün işleme ve sigara fabrikaları,

9.22- Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile istihdam kapasitesi 20.000 ve üzerinde olan ihtisas ve karma organize sanayi bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri.

9.23- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Organik gübre üreten işyerleri,

9.24- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Hurda kağıt balyalama tesisleri,

9.25- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Motorlu araç boyalarının kumlama yoluyla temizlendiği işyerleri,

9.26- (Ek: 19/3/2007-2007/11882 K.) Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu üretimi yapan tesisler.

9.27- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Oluklu mukavva üretim tesisleri,

9.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Alüminyum ve çeşitli folyolardan gıda, tarım ve ilaç ambalaj maddeleri üretim tesisleri.

9.29- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/12 md.) Açık alanda sergilenen ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları,

9.30- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Tarımda tozlaşma (polinasyon), arı ve biyolojik mücadele amaçlı böcek üretim tesisleri,

9.31- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Duş teknesi ve kabin üretim tesisleri,

9.32- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Farmasotik ile hücresel ürünler ve medikal cihaz kategorisine giren biyo malzemelerin üretim tesisleri,

9.33- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Endüstriyel tip buzdolabı ve soğutma sistemleri servis ve bakım tesisleri,

9.34- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Polistren dekoratif cephe elemanları tesisleri,

9.35- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Elektrostatik toz boyama tesisleri,

9.36- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Sera ortamında tohumun yeşertilerek fide haline getirilmesi tesisleri,

9.37- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) İş hijyeni ölçüm ve analiz laboratuvarları,

9.38- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 1350 DWT altı ağırlıktaki deniz araçlarının ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtım işletmeleri (yolcu taşıma amaçlı olarak kullanılan iskele ve limanlar hariç),

9.39- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Topraksız domates üreticiliği ve sera işletmeciliği,

9.40- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Otobüsler için hava kanalları, engelli rampası, kapı içi kaplama kumaşları, vagon, alüminyum profilleri, metal yüzeyleri temizleme, işleme ve boyama üretim tesisleri,

9.41- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Katı maddelerin depolandığı antrepo tesisleri,

9.42- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hayvan satış yerleri,

9.43- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Yem katkı ve mikroorganizma ve blok mineral üretim tesisleri,

9.44- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Beton analiz laboratuvarları,

9.45- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Atık naylonlardan granül plastik üretim tesisleri,

9.46- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Araç parça yıkama tesisleri,

9.47- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Maden laboratuvarları,

9.48- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Ömrünü tamamlamış araçların sökülmesi ve geçici depolanması tesisleri,

9.49- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Arıtma mikroorganizmaları (bakteri) depolama ve üretim tesisleri,

9.50- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Mutfak dolabı granitinin kesilmesi ve montajı tesisleri,

9.51- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Soğuk asfalt yama tesisleri,

9.52- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Araç muayene istasyonları,

9.53- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Biyosidal ürün analiz raporu tesisleri,

9.54- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50 HP ve üzeri motor gücü kullanan karton bardak imalat tesisleri,

9.55- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hava yastığı üretim tesisleri,

9.56- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) İçme suyu arıtma tesisleri,

9.57- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Organik toprak düzenleyici tesisleri,

9.58- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50 ton/yıl altı kapasiteli cıvata saplama, sıcak dövme tesisleri,

9.59- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 50-500 HP arası motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

9.60- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 100 HP altı motor gücü kullanan su işletmeleri,

9.61- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) (Mülga:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.)

9.62- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Yapı ve zemin laboratuvarları (zemin sondajları),

9.63- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Hara ve aşım istasyonları,

9.64- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Balıkçı barınağı içerisinde bulunan konveyör yükleme bandı ve döküm yerine kamyonlarla getirilen kuvarsit madeninin herhangi bir işlem görmeden gemilere yüklenmesi işi yapılan tesisler,

9.65- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Bigbaglerde katı formda toz olarak kimyasal madde, elektronik malzeme, perde, tül, plastik hammadde ve ofis mobilyaları depolama veya antrepo yerleri,

9.66- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Pet preform ve pet şişe imalat tesisleri,

9.67- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Gıda, yem veya su gibi materyallerin analizinin yapıldığı laboratuvarlar,

9.68- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Toptan dezenfektan depoları,

9.69- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) 28/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki sıvı gübre çözeltisi üretim tesisleri,

9.70- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Kan unu üretim tesisleri,

9.71- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Zirai tarımda böcek üretimi tesisleri,

9.72- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/13 md.) Çinko, kalsiyum, magnezyum, sodyum, lityum ve benzeri stearat öğütme ve paketleme tesisleri,

9.73- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Jeotermal kaynaktan elde edilen sıcak su vasıtasıyla ısıtılan seracılık tesisleri,

9.74- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Otomobil parçası kalite kontrol faaliyeti (enjektör parçalarının kalite kontrol işlemi kimyasal ve fiziki olarak ikisi birlikte veya sadece kimyasal yapılıyorsa),

9.75- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Toplam motor gücü 500 HP’den az ve/veya 60.000 ton/yıl altı düşük kapasiteli selülozdan sigara kâğıdı üretimi yapan tesisler,

9.76- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Sondaj akışkanları test laboratuvarı,

9.77- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Spor alanları için zemin kaplama malzemeleri üretim tesisleri,

9.78- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Plastik kasa üretim tesisi,

9.79- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri,

9.80- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Metal levhalardan yalıtım özellikli tek kat panel imalatı,

9.81- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Trafo izolasyon malzemeleri (izolasyon komponentler: transformerboard, presband, nomex, ve benzeri.) imalatı,

9.82- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Lityum pil montajı,

9.83- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Çamur kurutma tesisi,

9.84- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Tıbbi olmayan veteriner sağlık ürünleri imalatı,

9.85- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Tomruk, ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha ve benzeri imalatı (yaprak halde ve

preslenmemiş),

9.86- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Katı maddelerin depolandığı antrepolar,

9.87- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Otomotiv yedek parça ve aksamı üretim tesisleri,

9.88- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) 50 kg/saat ve daha fazla toz boya kullanılarak, malzemelerin elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyandığı tesisler,

9.89- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Av ve yaban hayvanları üretimi ve yetiştiriciliği,

9.90- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Yapı malzemeleri laboratuvarları,

9.91- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Profil, pvc çıta, pvc lambiri, pvc kapı, pvc pencere üretim tesisleri,

9.92- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) 100 HP'den az motor gücü kullanan vulkanizasyon işlemi sonrasında pudrasız nitril eldiven üretim tesisleri,

9.93- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Yüzey koruyucu bant ve karton mukavva kâğıt, karton ürünleri imalatı,

9.94- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Granülden muhtelif plastik malzeme (magnet, tapa, kulp, kapı kolu ve benzeri.) imalatı,

9.95- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Organik maddelerle yüzey muamelesi yapan tesisler;

9.95.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat (dahil) ile 250 kg/saat (hariç) arasında olan boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

9.95.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/25 md.) Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat (dahil) ile 250 kg/saat (hariç) arasında olan boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makineleri ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRİSİHHİ MÜESSESELER

1- ENERJİ SANAYİİ (Değişik:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/13 md.)

1.1- Akü tamir yerleri,

1.2- (Değişik:RG-29/7/2023-32263-CK-7433/2 md.) Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında “elektrikli araç şarj istasyonu alanı” olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları ile diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları,

1.2.1- Müstakil elektrikli araç şarj istasyonlarına bu Yönetmelik gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

1.2.2- Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları dışında, diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için bu Yönetmeliğin eki ÖRNEK 9'da yer alan forma uygun şekilde doldurularak yapılacak başvurular sonucu yetkili idarelerce yer seçimi ve faaliyet izin belgesi, bu Yönetmeliğin eki ÖRNEK 10'da yer alan yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenen istasyonlar için ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmez. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre belge işlemleri sonuçlandırılır.

1.2.3- Elektrikli araç şarj istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir.

1.2.4- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde sair faaliyet konuları ve yapı elemanları (idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama vb.) bulunabilir.

1.2.5- Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için büyükşehirlerde 50.-TL, diğer yerlerde 25.-TL üzerinden ücret alınır. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır. Bu alt maddede belirtilen ücret dışında, istasyonlar için herhangi bir ücret veya bedel alınamaz.

1.2.6- Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi verilmesiyle ilgili bu madde ve alt maddelerinde yer almayan hususlarda bu Yönetmelikte işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili hükümler uygulanır.

1.3- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) (Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/26 md.) Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri,

1.4- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/26 md.) Güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri,

2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ

2.1- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan işyerleri,

4766

2.2- Harf dökümü yapmayan ve 20 HP'den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri.

2.3- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/27 md.) Profesyonel VHV/UHF antenlerin, taktik HF sabit mobil antenlerin, sabit mobil ve taşınabilir uydu anten sistemlerinin, hava platform antenlerin, 5G dual polarize antenlerin, taktik VHF/UHF antenlerin üretim tesisleri,

3- MADEN SANAYİİ (Değişik: 23/5/2011 – 2011/1900 K.)

- 3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,
- 3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,
- 3.3- Çini atölyeleri,
- 3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri,
- 3.5- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçicitesisler,
- 3.6- İkinci sınıf gayrisihhî müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan madencilik faaliyetleri.

4- KİMYA SANAYİİ

- 4.1-** Saf su ve asitli su üretim yerleri,
- 4.2-** Fotoğraf filmi renklendirme ve boyama yerleri,
- 4.3-** Kolonya ve benzeri tuvalet malzemeleri üretim yerleri,
- 4.4- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.)** Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin perakende satış yerleri, haşerelere karşı

insektisit, rodentisit ve mollusisit kullanarak mücadele yapmak isteyen işyeri (Özel ambalajlı ilaç miktarı 100 kg veya litreden az ise),

4.5- Kuru temizleme yerleri,

4.6- Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri.

4.7- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan metalin fosfalt ile kaplama tesisleri

4.8- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan boru pazarlama, showroom ve pazarlama amaçlı üretim gösterisi,

4.9- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) Temel eczacılık ürünleri imalat tesisleri,

5-PETROKİMYA SANAYİİ

5.1- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Köy pompası ile içerisinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan 8 m³'e kadar depolama hacmine sahip depolama tesis ve düzenekleri,

5.2- Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler,

5.3- 250 kg'dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri.

6- GIDA MADDELERİ, İÇKİLER, YEMLER VE TARIMSAL ÜRÜNLER SANAYİİ

6.1- Un ve bulgur değirmenleri,

6.2- Tarhana vb. imal yerleri ,

6.3- Boza üretim yerleri,

6.4- 1 ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri,

6.5- Tuz öğütme yerleri,

6.6- Günlük olarak 1.000 kg'dan az şeker veya şeker şerbetinden şekerli maddeler vs. üreten yerler,

6.7- Tahıl, baharat, bakliyat ve gıda vb. ambalajlama yerleri,

6.8- 75 kg / saat den düşük kapasitede kavurma kapasitesine sahip kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri,

6.9- Karbonat ve kabartma tozu üretim ve ambalajlama yerleri,

6.10- Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaç, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri,

6.11- Kapasitesi 1 ton / günden az olan dondurma imal yerleri,

6.12- Dondurma külahı üretim yerleri

6.13- 10 HP'den az motor gücü kullanan balık temizleme (kılçık ayıklama) tesisleri ve soğuk hava depoları,

6.13.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) Midye dolma imalathaneleri,

6.14- Süt depolama ve soğutma yerleri,

4767

6.15- Hazır preparatlardan karıştırılarak içecek yapılan yerler,

6.16- Gıda katkı maddesi paketleme yerleri,

6.17- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi den az yemek üretimi yapan yerler,

6.18- (Değişik: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Sanayi bölgeleri ile mesken amacıyla kullanılmayan müstakil binalarda kurulan süpermarket, hipermarket, grossmarket ve megamarketlerin bünyesinde, kendi müşterilerine satış yapan ve işyerinin bütünlüğünden duvar, bölme, bölüm ve benzeri şekilde ayrılmış bir şekilde üretim yapılan, elektrik enerjisi veya doğalgaz kullanılarak ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,

6.19- (Değişik: 19/3/2007-2007/11882 K.) Günlük üretimi 1000 kg/günden az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten büyükşehir belediyesi sınırları içinde en az 250 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde en az 200 m2, köy, belde ve ilçe belediye sınırları içinde en az 100 m2 olması zorunlu yerler,

6.20- Mekanik olarak ve sızdırma yolu ile yağ imal yerleri ile 25 ton/yıl kapasiteden az bitkisel ve hayvansal yağ depolama ve dolum yerleri,

6.21- Mısır çerezi üretim tesisleri,

6.22- 500 kg/gün ve altında kapasitedeki bal dolum ve paketleme tesisleri,

6.23- Yumurta paketleme yerleri,

6.24- 500 kg/gün altında kapasitedeki haşhaş öğütme ve ezme tesisi,

6.25- 500 kg/gün altında kapasitedeki fermente gıda (turşu, şalgam, sirke vb.) ürünleri üreten tesisler,

6.26- 500 kg/gün altında kapasitedeki çay paketleme tesisi,

6.27- Et parçalama ve mamul madde üretim tesisi.

6.28- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) 500 kg/gün altındaki fındık, ballı fındık, fıstık, badem, ceviz ezmesi dolum ve paketleme tesisleri,

6.29- (Ek: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Çemen üretim tesisleri.

6.30- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) Mineralli su alım tesisleri,

6.31- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) Çiğköfte imalathaneleri,

6.32- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/14 md.) Mekanik usullerle domates ve biber salçası üretimi ve paketleme tesisleri,

6.33- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/28 md.) Zeytin işleme ve/veya zeytinyağı üretimi yapılmayan zeytin paketleme tesisleri,

6/A-ATIK İŞLEME SANAYİ (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/15 md.)

6/A.1- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/15 md.) 20 ton altında kapasitesi olan deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri,

7-TEKSTİL SANAYİ

7.1- Şapka ve keçe imal yerleri,

7.2- 50 HP'den az motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeler ile işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

7.3- Bez ve benzeri dokumaya baskı yapılan yerler,

7.4- İşlenmiş veya kurutulmuş deri depoları,

7.5- Mamul süngerden eşya imal yeri.

7.6- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/29 md.) Firma ve markaların satış döngüsüne dahil edemediği (defolu, üretim hatalı) ürünlerin ayrıştırılıp kusurlarının tespit edildiği, tespit edilen kusurların tadilatlarının yapıldığı ve herhangi bir üretim olmayan tesisler,

8-DİĞERLERİ

8.1- Kağıttan çeşitli kırtasiye malzemesinin yapıldığı yerler,

8.2- 25 tondan az odun ve kömür bulunduran veya 5 HP gücünden az muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları,

8.3- Halı, elbise ve çamaşır yıkama ve temizleme yerleri,

8.3.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Halı yıkama yerleri için aşağıdaki ilave şartlar aranır:

8.3.1.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Toplam faaliyet alanı 250 metrekaareden az olmayacaktır.

8.3.1.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) İdari büro, kabul yeri, depo, toz alma bölümü, yıkama bölümü (ıslak zemin), havalandırma (askı) bölümü, kışlık kurutma bölümü, sarım, son kontrol ve paketleme bölümü, tasnif ve sevkiyat bölümü ile

kapasiteye uygun sosyal bölümler (mutfak, personel giyim, wc, duş ve benzeri.) bulunacaktır.

8.3.1.3- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Sipariş alma, iletişim ve kayıt takibine uygun bilişim (bilgisayar, tablet ve benzeri.) sistem bulunacaktır.

8.3.1.4- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Toz dolabı, konveyörlü ve çırpmalı toz alma makinesi, döner fırçalı ve yüksek vakumlu sanayi süpürgesi bulunacaktır.

8.3.1.5- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) El fırçası (takoz destekli saplı veya sapsız el fırçası), halı sıyırma aparatları (gelberi ve benzeri.), manuel motorlu yıkama makinesi (meç), otomasyonlu halı yıkama makinesi (zemin tipi veya konveyör bantlı) bulunacaktır.

8.3.1.6- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Kazan tipi santrifüj, rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi (vakum ve benzeri.) bulunacaktır.

8.3.1.7- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Toz, is, duman ve güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi ve kapalı alan ısı yalıtımlı kurutma odası bulunacaktır.

8.3.1.8- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Son kontrol, sarım ve ambalajlama işlemleri için kontrol ve sarım masası, hav alma ve sarım makinesi, endüstriyel vakumlu fırçalı süpürge, poşet, hurç veya diğer ambalajlama sistemleri ve panelvan tipi taşıma aracı bulunacaktır.

8.3.1.9- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

8.3.1.10- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) En az 2 ton kapasiteli su deposu bulunacaktır.

8.3.1.11- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Basınçlı temiz su temini için hidrofor ve benzeri sistem bulunacaktır.

8.3.1.12- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) En az 1 metre küp kapasiteli atık su çöktürme havuzu bulunacaktır.

8.4- 50 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışılan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri

8.5- Tiftik, hububat, pamuk, yapağı vb. depolar,

8.6- Kuru kemik, boynuz, fildişi gibi hayvani malzemenin mekanik usul ve vasıtalarla işlendiği yerler,

8.7- Peruk ve suni çiçek yapım yeri,

8.8 –Termal su kullanan hamamlar,

4768

8.9- Otomobil yıkama tesisleri,

8.10- Oto lastik tamir atölyeleri,

8.11- Mobilya ve oto döşeme atölyeleri,

8.12- 50 HP'den az motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler,

8.13- Bir üretim periyodunda 500-20.000 adet arası tavuk, 500-30.000 adet arası piliç veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tavuk veya piliç yetiştirme tesisleri, 30 kg ve üzeri, 10-1.000 adet arası domuz besi çiftlikleri ve 5-300 baş arası dişi domuz üretim çiftlikleri, 20 – 500 adet arası büyükbaş ve 100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş ve büyükbaş besi tesisleri,

8.14- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri:

8.14.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.

8.14.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olacaktır.

8.14.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmayacaktır.

8.14.4- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmayacaktır.

8.14.5- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulmayacaktır.

8.14.6- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Giriş ve çıkış kapısı kolay tahliye imkanı verecek nitelikte olacaktır.

8.14.7- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınacaktır. **(Ek cümle:RG-10/10/2024-32688-C.K-9016/1 md.)** Tamamı için valilik görüşü alınmış olan toplu iş yerlerindeki ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri için ayrıca valilik görüşü aranmaz.

8.14.8- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edecektir. Bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmayacaktır.

8.14.9- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır. Bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaz.

8.14.10- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Mali sorumluluk sigortası yaptırılacaktır.

8.14.11- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmayacaktır. **(Ek cümleler:RG-10/10/2024-32688-C.K-9016/2 md.)** Ancak toplu iş yerleri parselinin veya parsellerinin içinde bulunan eklentilerde veya kat maliklerinin oy birliği kararı ile 634 sayılı Kanun kapsamındaki ortak yerlerde idari büro ve kabul yeri ile ilişkilendirilecek yerler, taşıt teşhir alanı olarak kullanılabilir. Bu şekilde belirlenmiş alanlar 8.14.4 numaralı alt maddede belirtilen taşıt teşhir alanı hesabında dikkate alınır.

8.14.12- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmeyecektir.

8.14.13- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Faaliyet sınıfı için aranması gereken genel şartlar ile bu alt bölümün ilgili alt maddelerindeki özel şartlar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilecektir.

8.15- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri,

8.16- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri:

8.16.1- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İdari büro ile taşıtların bekletildiği yerin aynı yerde olması halinde faaliyet konusuyla uyumlu olacak şekilde 8.14.1, 8.14.2, 8.14.3, 8.14.5, 8.14.6, 8.14.7, 8.14.10, 8.14.12 ve 8.14.13 alt maddelerindeki

hükümlere tabidir. Ancak idari büro ile taşıtların bekletildiği yerin farklı yerlerde olması halinde bu şartlar yalnızca taşıtların bekletildiği yer için aranır.

8.16.2- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) Taşıtların bekletildiği yer, taşıt başına on metrekareden az olamaz.

8.16.3- (Ek:RG-9/6/2020-31150-C.K-2626/14 md.) İş yerinde taşıt kiralama faaliyetinden başka ticari faaliyette bulunulmayacaktır.

8.17- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif referans ve kalibrasyon kaynakları üretim tesisleri,

8.18- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Orta gerilim indirici şalt merkezi, sayaç kalibrasyon birimi ve çalışma ofisleri,

8.19- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Binicilik tesisleri,

8.20- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Kedi veya köpek çiftlikleri,

8.21- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Kanatlı süs hayvanı yetiştiriciliği tesisleri,

8.22- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Distile su üretim tesisleri,

8.23- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan karton bardak imalat tesisleri,

8.24- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan rulo sac açma, doğrultma, boy kesme işlemi ve çelik konstrüksiyon üretim tesisleri,

8.25- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) 50 HP'den düşük motor gücü kullanan römork çelik konstrüksiyon imalat tesisleri,

8.26- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Oto kurtarma ve yol yardım hizmetleri,

8.27- (Ek: RG-25/8/2022-31934-C.K-5987/16 md.) Ev ve süs hayvanı üretim, satış ve eğitim tesisleri,

8.28- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Otomobil parçalarına kalite kontrol faaliyeti yapılan tesisler (enjektör parçalarının kalite kontrol işlemi fiziki olarak yapıyorsa),

8.29- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Organik maddelerle yüzey muamelesi yapan tesisler;

8.29.1- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat altı boya, cila ve benzeri maddelerle malzemelerin boyandığı, cilalandığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

8.29.2- (Ek:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/30 md.) Toplam organik çözücü içeriği 25 kg/saat altı boya ve benzeri maddeler kullanarak malzemelerin döner baskı makineleri ile basıldığı ve/veya kurutulduğu tesisler,

EK-3

(Değişik:RG-11/12/2025-33104-CK-10681/31 md.)

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ LİSTESİ*

A) KONAKLAMA YERLERİ:

- 1.1- Otel.
- 1.2- Tatil köyü.
- 1.3- Motel.
- 1.4- Pansiyon.
- 1.5- Apart otel.
- 1.6- Kırsal turizm tesisi.

- 1.7- Mobil ev.
- 1.8- Konaklama amaçlı mesire yeri.
- 1.9- Konaklamalı orman parkı.
- 1.10- Kamping.
- 1.11- Lüks çadır.
- 1.12- Asıl fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan benzeri yerler.

B) TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ YERLERDEN;

- 1.1- Günübirlik tesisler.
- 1.2- Eğlence merkezleri.
- 1.3- Turizm kompleksleri.
- 1.4- Tatil merkezleri.

C) İÇKİLİ YERLER:

- 1.1- Gazino.
- 1.2- Pavyon.
- 1.3- Meyhane.
- 1.4- Bar.
- 1.5- Birahane.
- 1.6- İçkili lokanta.
- 1.7- Taverna.
- 1.8- İçkili yer olarak faaliyet gösteren kafeterya/kafe.
- 1.9- Benzeri içkili yerler.

Ç) KUMAR VE KAZANÇ KASTI OLMAMAK ŞARTIYLA ADI NE OLURSA OLSUN BİLGİ VE MAHARET ARTIRICI VEYA ZEKÂ GELİŞTİRİCİ NİTELİKTEKİ ELEKTRONİK OYUN ALET VE MAKİNELERİNİN, VİDEO VE TELEVİZYON OYUNLARININ İÇİNDE BULUNDUĞU ELEKTRONİK OYUN YERLERİ:

- 1.1- Elektronik oyun salonu.
- 1.2- Konsol oyun salonu (Playstation, Xbox, Wii, Switch vb.).

D) DİĞERLERİ

- 1.1- Sinema.
- 1.2- Tiyatro.
- 1.3- Gösteri merkezi.
- 2.1- Kahvehane.
- 2.2- Sabahçı kahvesi.
- 2.3- Kırathane.
- 2.4- Açıkta nargilelik tütün mamulü sunumu yapılan yerler.
- 3.1- İnternet salonu.
- 3.2- e-Spor salonu (dijital oyun spor salonu).
- 4.1- Bowling salonu.
- 4.2- Bilardo salonu.

4.3- Korku evi/kaçış (escape) oyun yeri.

5.1- Lunapark.

5.2- Sirk.

5.3- Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkı.

* Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, listede belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.

4768-1/4769

14 /7/2005 TARİHLİ VE 2005//9207 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin		14/7/2005 Tarihli Yönetmeliğin Değişen Maddeleri	Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi	Numarası		
19/3/2007	2007/11882	4, 5, 6, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 44 ve Ek 1 ve Ek 2'deki maddeler, Örnek 1, Örnek 2, Örnek 3, Örnek 4	13/4/2007
29/6/2010	2010/671	5, Örnek 2, Örnek 3, Örnek 4, Örnek 5, Ek 1, Ek 2, İşlenmeyen Hüküm	25/7/2010
23/5/2011	2011/1900	5, 10, 15, 17, 21, 22, Örnek 2, Örnek 4, Örnek 7, Örnek 8, Ek-2	3/7/2011
12/3/2012	2012/2958	5, 7, 8, 22, 25, 35, 36, 39, Ek Madde 1, Örnek 1, Örnek 2, Örnek 4	5/4/2012
5/11/2012	2012/3986	Geçici Madde 2, Ek 1	6/12/2012
10/11/2014	2014/7002	5, Geçici Madde 3	26/11/2014
12/12/2016	2016/9607	5	3/1/2017
12/12/2016	2016/9741	39	21/1/2017
20/3/2017	2017/10085	Ek-1, Geçici Madde 4	30/3/2017

Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Cumhurbaşkanı Kararının		14/7/2005 Tarihli Yönetmeliğin Değişen Maddeleri	Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi	Numarası		
18/4/2019	1003	45, 48	19/4/2019
24/1/2020	2048	5, 32, 34, Ek-1, Geçici Madde 5	25/1/2020
8/6/2020	2626	3, 4, 8, 9, 28, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Örnek 1, Örnek 2, Ek 1, Ek 2	9/6/2020
8/9/2020	2945	Geçici Madde 6	9/9/2020
24/12/2020	3327	Ek Madde 3, Örnek 1, Ek 1	25/12/2020
16/4/2021	3835	4, 5, 8, 15, 32, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek-1, Ek-2	17/4/2021
29/7/2021	4313	Geçici Madde 6	30/7/2021
24/8/2022	5987	3,9,10,17,23,45,Ek Madde 2, Geçici Madde 6, Geçici Madde 8, Ek-1, Ek-2	25/8/2022
21/2/2023	6825	Madde 38	22/2/2023
28/7/2023	7433	Geçici Madde 6, Ek-2, Ek-9, Ek-10	29/7/2023
5/4/2024	8320	Geçici Madde 5, Ek-1	6/4/2024
9/10/2024	9016	Geçici Madde 6, Ek-2	10/10/2024
10/12/2025	10681	3, 4, 5, 43, 45, Geçici Madde 8, Ek-1, Ek- 2,Ek-3	11/12/2025
9/1/2026	10852	Geçici Madde 9	10/1/2026

